SYSTEM PRAWA

1. **Co to jest system prawa?**

   ➢ System prawa oznacza całokształt obowiązujących w określonym czasie przepisów prawnych, uporządkowanych według przyjętych kryteriów. System prawny to uporządkowany zbiór norm prawnych. Powinien być: niesprzeczny, zupełny i hierarchicznie uporządkowany.

2. **Czym jest system prawa krajowego? Wymień przekładowe gałęzie prawa.**

   ➢ System prawa krajowego oznacza całokształt obowiązujących w określonym czasie przepisów prawnych tego państwa, uporządkowanych według przyjętych kryteriów. System prawny to uporządkowany zbiór norm prawnych. Powinien być: niesprzeczny, zupełny i hierarchicznie uporządkowany. W Polsce system prawny dzieli się na gałęzie, które obejmują kompleksy norm, regulujące określone kategorie stosunków społecznych. Przykładowe gałęzie prawa: prawo cywilne, prawo pracy, prawo karne, prawo konstytucyjne, prawo międzynarodowe, prawo gospodarcze, prawo administracyjne.

3. **Omów źródła prawa w krajowym systemie prawa.**

   ➢ Konstytucja RP do źródeł prawa powszechnie obowiązującego zalicza:

   - Konstytucję – akt prawny, określany także jako ustawa zasadnicza, który zazwyczaj ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie;
   - Ustawy – akt normatywny o charakterze powszechnie obowiązującym, uchwalany przez parlament (reguluje określoną dziedzinę). Ustawa zostaje uchwalona w procesie ustawodawczym. Jego zasadniczymi etapami są: inicjatywa ustawodawcza, debata w Sejmie i Senacie, podpisanie przez prezydenta i ogłoszenie;
   - Ratyfikowane umowy międzynarodowe – zgodne oświadczenie (porozumienie) co najmniej dwóch podmiotów prawa międzynarodowego regulowane przez prawo międzynarodowe i wywołujące skutki w sferze prawa międzynarodowego;
   - Rozporządzenia – akt normatywny wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Rozporządzenie jest ściśle związane z ustawą, wydawane przez organy wskazane w Konstytucji na podstawie szczegółowego upoważnienia ustawowego;
   - akty prawa miejscowego – obowiązują one tylko na obszarze działania organów, które je ustanowiły (rady gmin, powiatów, sejmiki wojewódzkie);
   - akty prawa wewnętrznego (uchwały Rady Ministrów, zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów).

4. **Jaka jest hierarchia aktów prawnych w krajowym systemie prawa?**

   ➢ Konstytucja

   ➢ Ustawy

   ➢ Ratyfikowane umowy międzynarodowe

- Rozporządzenia
- akty prawa miejscowego
    - akty prawa wewnętrznego (uchwały Rady Ministrów, zarządzenia Prezesa Rady Ministrów i ministrów)

5. Co to jest konstytucja?

- Konstytucja – akt prawny, określany jako ustawa zasadnicza, który ma najwyższą moc prawną w systemie źródeł prawa w państwie. Konstytucja określa:
    - Podstawy ustroju społeczno-gospodarczego państwa,
    - Organizację, kompetencje i sposób powoływania organów państwowych,
    - Podstawowe prawa, wolności i obowiązki obywatela.

6. Co to jest ustawa?

- Ustawa – akt normatywny o charakterze powszechnie obowiązującym, uchwalany przez parlament (reguluje określoną dziedzinę). Ustawa zostaje uchwalona w procesie ustawodawczym. W hierarchii aktów prawnych ustawa zajmuje miejsce po Konstytucji i jest podstawą do wydawania innych aktów prawnych, takich jak rozporządzenia. Ustawy mogą dotyczyć różnych sfer, np. prawa karnego, cywilnego, finansów publicznych, ochrony zdrowia, edukacji itp. Jego zasadniczymi etapami są: inicjatywa ustawodawcza, debata w Sejmie i Senacie (glosowanie w sejmie – 3 czytania, następnie idzie do Senatu, Senat w terminie 30 dni może je przyjąć bez zmian, uchwalić poprawki albo uchwalić odrzucenie w całości. Jeżeli Senat w ciągu 30 dni od dnia przekazania ustawy nie podejmie stosownej uchwały, ustawę uznaje się za uchwaloną w brzmieniu przyjętym przez Sejm), podpisanie przez prezydenta i ogłoszenie (podpisuje ją w przeciągu 21 dni i zarządza jej publikację Dzienniku Ustaw). Przykładowe ustawy: Ustawa o ochronie danych osobowych, Ustawa Prawo o ruchu drogowym

7. Omów rozporządzenie w prawie krajowym.

- Rozporządzenia – akt normatywny wydany na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Rozporządzenie jest ściśle związane z ustawą, wydawane przez organy wskazane w Konstytucji na podstawie szczegółowego upoważnienia ustawowego. Rozporządzenia regulują kwestie wykonawcze do ustawy, doprecyzowują jej przepisy, lub wprowadzają rozwiązania w zakresie określonym przez ustawę. Jest to akt prawa powszechnie obowiązującego, ale niższy rangą od ustawy i Konstytucji. Rozporządzenia wydawane są przez: Prezydenta, Radę Ministrów, Prezesa Rady Ministrów, Ministrów, przewodniczących komitetów wchodzących w skład RM oraz Krajową Radę Radiofonii i Telewizji.

8. Władza ustawodawcza, wykonawcza i sądownicza – scharakteryzuj wybraną.

- Władza RP dzieli się na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Władza ustawodawcza składa się z Sejmu i Senatu. Sejm liczy 460 posłów wybieranych przez obywateli w wyborach. Czynne prawo wyborcze do Sejmu mają obywatele, którzy ukończyli 18 lat, natomiast bierne prawo wyborcze mają kandydaci zgłoszeni przez partie polityczne lub wyborców, którzy ukończyli 21 lat. Kadencja Sejmu trwa 4 lata i rozpoczyna się na pierwszym posiedzeniu. W skład Senatu wchodzi 100 senatorów wybieranych przez obywateli w wyborach. Czynne prawo wyborcze – 18 lat, bierne –

30 lat. Kadencja Senatu trwa 4 lata i ulega automatycznemu skróceniu w sytuacji skrócenia kadencji Sejmu.

9. Scharakteryzuj władzę ustawodawczą.

- Władza ustawodawcza składa się z Sejmu i Senatu. Sejm liczy 460 posłów wybieranych przez obywateli w wyborach. Czynne prawo wyborcze do Sejmu mają obywatele, którzy ukończyli 18 lat, natomiast bierne prawo wyborcze mają kandydaci zgłoszeni przez partie polityczne lub wyborców, którzy ukończyli 21 lat. Kadencja Sejmu trwa 4 lata i rozpoczyna się na pierwszym posiedzeniu. W skład Senatu wchodzi 100 senatorów wybieranych przez obywateli w wyborach. Czynne prawo wyborcze – 18 lat, bierne – 30 lat. Kadencja Senatu trwa 4 lata i ulega automatycznemu skróceniu w sytuacji skrócenia kadencji Sejmu.

10. Omów prawo pierwotne i prawo pochodne UE.

- Prawo UE dzieli się na pierwotne i pochodne (wtórne).
  - Prawo pierwotne to prawo ustanawiające UE, czyli traktaty założycielskie, traktaty reformujące, traktaty akcesyjne oraz zasady prawa (np. traktat paryski, traktaty rzymskie, traktat lizboński)
  - Prawo pochodne to prawo tworzone przez UE, czyli akty wiążące (rozporządzenie, dyrektywa, decyzja) oraz akty niewiążące (zalecenia, opinie, akty nienazwane)

11. Omów źródła prawa pochodnego UE.

- Prawo pochodne to prawo tworzone przez UE:
  - AKTY WIĄŻĄCE
  - Rozporządzenie – ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane oraz stanowi akt powszechnie obowiązujący. Podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym UE. Rozporządzenia zbliżone są do ustawy w prawie krajowym.
  - Dyrektywa – skierowana do państw członkowskich i wymaga implementacji do prawa krajowego. Dyrektywy wiążą państwa członkowskie, do których są skierowane, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawiają jednak państwom swobodę wyboru formy środków i rezultatów. Dyrektywy podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym UE.
  - Decyzja – wiąże w całości adresatów, do których jest kierowana. Mają charakter indywidualny o porównuje się je z krajowymi decyzjami administracyjnymi.
  - AKTY NIEWIĄŻĄCE
  - Zalecenia - nie są wiążące, sugerują podjęcie określonych działań. Powstają z własnej inicjatywy instytucji legislacyjnej.
  - Opinie – nie mają mocy wiążącej, jednak mogą być z nimi związane skutki prawne. Zawierają oceny, często stosowane w postępowaniu między instytucjami i organami UE.
  - akty nienazwane – sui generis – mogą to być oświadczenia, deklaracje, programy działania, protokoły, rezolucje, wnioski, komunikaty czy obwieszczenia.

12. Omów instytucje rozporządzenia w systemie prawa UE.

- Rozporządzenie – ma zasięg ogólny, wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane oraz stanowi akt powszechnie obowiązujący. Podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym UE. Rozporządzenia zbliżone są do ustawy w prawie krajowym, mają charakter wiążący i abstrakcyjny. Każde rozporządzenie wchodzi w życie w terminie w nim zawartym. Obowiązują bezpośrednio, czyli nie jest wymagana transpozycja zawartego w rozporządzeniach prawa do krajowych porządków prawnych ani inne dodatkowe działania legislacyjne. Ich adresatami są instytucje i organu UE oraz państwa członkowskie i ich organy, a także osoby fizyczne i prawne. Przykładowe rozporządzenie to Rozporządzenie 952/2013 – Unijny Kodeks Celny.

13. Omów instytucje dyrektywy w systemie prawa UE.

- Dyrektywa – skierowana do państw członkowskich i wymaga implementacji do prawa krajowego. Dyrektywy wiążą państwa członkowskie, do których są skierowane, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawiają jednak państwom swobodę wyboru formy środków i rezultatów. Aby były skuteczne w porządku krajowym, implementacja musi być dokonana w sposób prawidłowy i terminowy. Dyrektywy podlegają ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym UE.

14. Wymień instytucje UE i omów je.

- Parlament Europejski – europarlamentarzyści (posłowie do PE) reprezentują obywateli. Są wybierani w wyborach, które odbywają się co 5 lat. Parlament wraz z Radą UE jest odpowiedzialny za stanowienie prawa UE. Debatuje z Radą UE nad aktami prawa unijnego i je uchwala. Sprawuje nadzór nad innymi instytucjami UE, a w szczególności nad Komisją, czy działa w sposób demokratyczny. Debatuje z Radą UE nad budżetem UE i przyjmuje go.
- Rada Europejska – posiedzenia Rady Europejskiej to szczyty, na których spotykają się przywódcy UE, aby podejmować decyzje na temat ogólnych priorytetów politycznych i najważniejszych inicjatyw. Rada wyznacza wyznacza główne kierunki polityki UE i ustala jej priorytety oraz reprezentuje interesy państw członkowskich. Jej członkowie spotykają się 4 razy w roku. Rada nie ma uprawnień do uchwalania aktów prawnych. Na jej czele stoi przewodniczący, który reprezentuje UE na arenie międzynarodowej.
- Rada Unii Europejskiej – ministrowie państw członkowskich spotykają się aby przyjmować akty prawne i koordynować politykę w poszczególnych obszarach. Rada UE uchwala akty prawne UE, podpisuje umowy między UE a innymi krajami, zatwierdza roczny budżet UE, określa kierunki polityki zagranicznej i polityki obrony UE, koordynuje współpracę między sądami i organami policji państw członkowskich, reprezentuje interesy Państw Członkowskich.
- Komisja Europejska – jej zadaniem jest reprezentowanie i ochrona interesów UE. Przygotowuje wnioski dotyczące nowych aktów prawa unijnego. Zarządza bieżącymi sprawami związanymi z wdrażaniem polityki UE w poszczególnych obszarach i wydatkami z funduszy UE. 27 komisarzy po jednym z każdego państwa UE stanowi polityczne przywództwo. 5 lat kadencja
- Europejski Bank Centralny

- Trybunał Sprawiedliwości UE – dokonuje wykładni prawa UE, aby zapewnić jego stosowanie w taki sam sposób we wszystkich państwach członkowskich. Rozstrzyga spory prawne między rządami UE a jej instytucjami. Rozpatruje wnioski.
- Trybunał Obrachunkowy UE – koordynuje finanse UE. Jego rola polega na usprawnieniu zarządzania finansami UE i przygotowywaniu sprawozdań na temat środków politycznych.
- Komitet Ekonomiczno-Społeczny
- Komitet Regionów.

15. Omów źródła prawa międzynarodowego.

- Źródła prawa międzynarodowego to:
    - Umowy międzynarodowe – ogólne bądź partykularne, ustanawiające normy wyraźnie uznane przez państwa wiodące spór;
    - Zwyczaj międzynarodowy jako dowód powszechnej praktyki przyjętej za prawo;
    - Ogólne zasady prawa uznane przez narody cywilizowane;
    - Orzeczenia sądowe oraz opinie najwybitniejszych znawców prawa międzynarodowego w różnych państwach jako środek pomocniczy do ustalania norm prawnomiędzynarodowych.

16. Co to jest umowa międzynarodowa?

- Umowa międzynarodowa to międzynarodowe porozumienie pomiędzy państwami zawarte w formie pisemnej i regulowane przez prawo międzynarodowe. Mogą być bilateralne (dwustronne – wymagają ratyfikacji) i multilateralne (wielostronne – po konferencji międzynarodowej następuje przystąpienie).

17. Podaj i omów definicję osoby prawnej.

- Osoba prawna – to jednostka, która posiada przymiot osobowości prawnej z mocy przepisów prawa, która posiada zdolność do bycia samodzielnym podmiotem praw i obowiązków. Np.: sp. z o.o., S.A., związek zawodowy.

18. Wymień i scharakteryzuj krótko podmioty uczestniczące w obrocie prawnym.

- Osoba fizyczna – każdy człowiek od urodzenia aż do śmierci. (jednoosobowa działalność gospodarcza – CEIDG)
- Osoba prawna – to jednostka, która posiada przymiot osobowości prawnej z mocy przepisów prawa, która posiada zdolność do bycia samodzielnym podmiotem praw i obowiązków (sp. z o.o., S.A., związek zawodowy – KRS)
- Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej (ułomna osobowość prawna) – ustawa przyznaje osobowość prawną (sp. j – wpis do KRS)

19. Omów sposób reprezentacji w prawie cywilnym Skarbu Państwa.

- Mienie państwowe jest Skarbu Państwa lub przekazane innej państwowej osobie prawnej (zarządza sama we własnym zakresie, np.: uczelnie państwowe).
- Skarb państwa jest to jeden podmiot, jednolita i scalona instytucja. Jest zarządzany przez jednostki organizacyjne Skarbu Państwa – STATIO FISCI np. Dyrektor IAS.

Jednostki organizacyjne reprezentują Skarb Państwa. Jednostki nie mają osobowości prawnej, osobą prawną jest Skarb Państwa.

20. Omów pojęcie zdolności prawnej i zdolności do czynności prawnych w prawie cywilnym.

- Zdolność prawna – zdolność do bycia podmiotem praw i obowiązków. Każdy człowiek od chwili urodzenia do śmierci ma zdolność prawną.
- Zdolność do czynności prawnych – zdolność do nabywania praw i zaciągania zobowiązań.
- Zdolności do czynności prawnych nie mają osoby, które nie ukończyły 13 lat lub są ubezwłasnowolnione całkowicie.
- Ograniczoną zdolność do czynności prawnych mają małoletni, którzy ukończyli 13 lat oraz osoby ubezwłasnowolnione częściowo. Potrzebna tu jest zgoda przedstawiciela ustawowego, bez zgody może zawierać umowy w drobnych sprawach życia codziennego.

21. Co to jest przedstawicielstwo ustawowe i umowne?

- Przedstawicielstwo ustawowe – wynika z ustawy lub orzeczenia sądu i nie jest zależne od woli osoby reprezentowanej. Są to np. rodzice małoletniego dziecka, opiekun lub kurator. Przedstawiciel musi mieć zdolność do reprezentowania.
- Przedstawicielstwo umowne – wynika z oświadczenia reprezentowanego. Jest to jednostronna czynność prawna dokonana przez mocodawcę. Pełnomocnik nie ma wpływu na fakt udzielenia pełnomocnictwa, może jednak odmówić dokonania określonej czynności. Istotny jest tu dokument pełnomocnictwa, którego treść będzie wskazywała rodzaj i charakter czynności, jakie może podejmować pełnomocnik.

22. Omów rodzaje pełnomocnictw.

- Rodzaje pełnomocnictw:
  - Ogólne – dokonywanie czynności zwykłego zarządu, wymaga formy pisemnej;
  - Szczególne – dokonywanie konkretnych, oznaczonych czynności prawnych. Liczba czynności powinna być wyraźnie wskazana. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie z podpisem urzędowo poświadczonym i wymieniać osobę.
  - Rodzajowe – dokonywanie czynności określonego rodzaju. Powinno określać rodzaj czynności prawnej objętej umocowaniem oraz jej przedmiot.

23. Co to jest substytucja?

- Substytucja polega na upoważnieniu przez pełnomocnika strony innej osoby (dalszego pełnomocnika) do działania w imieniu mocodawcy. Możliwość udzielenia substytucji powinna wynikać z treści pierwotnego pełnomocnictwa. Substytut przejmuje zakres umocowania pierwotnego, chyba że z treści udzielonej substytucji wynika inaczej. Substytut działa w imieniu i na rachunek mocodawcy.

24. Omów pojęcie prokury oraz jej zakres.

- Prokura jest pełnomocnictwem:

- Udzielanym przez przedsiębiorcę, podlegającego obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców,
- Obejmuje umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie są związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa,
- Nie obejmuje mocowania do zbycia przedsiębiorstwa lub oddania go do czasowego korzystania oraz zbycia nieruchomości i jej obciążenia,
- Wymaga wpisu do odpowiedniego rejestru (KRS).

25. Omów zasadę odpowiedzialności gwaranta za zobowiązania wynikające z gwarancji.

➢ Gwarancja stanowi zobowiązanie gwaranta do wpłaty na rzecz beneficjenta gwarancji określonej sumy pieniężnej, na wypadek wystąpienia określonego w umowie gwarancyjnej zdarzenia losowego. Gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie baku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony określonych warunków zapłaty, które muszą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku. Udzielenie i potwierdzenie gwarancji bankowej następuje na piśmie pod rygorem nieważności. Gwarancja ubezpieczeniowa to zobowiązanie się towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty na rzecz osoby wskazanej jako beneficjent określonej w umowie kwoty, jeśli wnioskodawca nie wywiąże się z zobowiązania, którego dotyczy gwarancja.

26. Omów istotę gwarancji bankowej i ubezpieczeniowej. Wymień jeden przypadek zastosowania gwarancji przed organami celnymi.

➢ Gwarancja stanowi zobowiązanie gwaranta do wpłaty na rzecz beneficjenta gwarancji określonej sumy pieniężnej, na wypadek wystąpienia określonego w umowie gwarancyjnej zdarzenia losowego. Gwarancją bankową jest jednostronne zobowiązanie baku-gwaranta, że po spełnieniu przez podmiot uprawniony określonych warunków zapłaty, które muszą być stwierdzone określonymi w tym zapewnieniu dokumentami, jakie beneficjent załączy do sporządzonego we wskazanej formie żądania zapłaty, bank ten wykona świadczenie pieniężne na rzecz beneficjenta gwarancji – bezpośrednio albo za pośrednictwem innego banku. Udzielenie i potwierdzenie gwarancji bankowej następuje na piśmie pod rygorem nieważności. Gwarancja ubezpieczeniowa to zobowiązanie się towarzystwa ubezpieczeniowego do zapłaty na rzecz osoby wskazanej jako beneficjent określonej w umowie kwoty, jeśli wnioskodawca nie wywiąże się z zobowiązania, którego dotyczy gwarancja.

➢ Zleceniodawcą gwarancji jest podmiot zajmujący się importem towarów lub podmiot prowadzący skład celny. Podmiotem gwarancji są zobowiązania celno-podatkowe zleceniodawcy (cło, VAT importowy, akcyza importowa). Gwarancje zapłaty długu celnego przeznaczone są dla podmiotów, które prowadzą obrót towarowy z zagranicą (importerów towarów, podmiotów prowadzących składy celne) i znajdują zastosowanie w przypadku:

- Dokonania tranzytu towarów przez polski obszar celny,
- Złożenia towarów w składzie celnym,
- Dokonaniu odpraw celnych wewnątrz państwa, nie na przejściu granicznym.

27. Omów pojęcie działalności gospodarczej.

- Działalność gospodarcza to zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły. Przedsiębiorca może zakończyć działalność poprzez likwidacje (zadysponowanie wszystkimi składnikami niematerialnymi i materialnymi przedsiębiorstwa; zaspokojenie wszystkich wierzycieli) lub ogłoszenie upadłości.

28. Wymień i omów rejestry przedsiębiorców oraz organy uprawnione do ich prowadzenia.

- CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja Działalności Gospodarczej) – ma charakter administracyjny. Jej zadaniem jest ewidencjonowanie przedsiębiorców będących osobami fizycznymi i udostępnianie informacji o tych podmiotach. Prowadzi ją minister właściwy do spraw gospodarki.
- KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) – składa się z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, rejestru dłużników niewypłacalnych (do 30.11.2021r.). KRS jest prowadzony przez sądy powszechne.
- Rejestr przedsiębiorców składa się z 6 działów:
    - Dział 1 – m.in. siedziba, adres, nazwa lub firma, NIP;
    - Dział 2 – m.in. organy, skład, sposób reprezentacji, prokura;
    - Dział 3 – m.in. przedmiot działalności według PKD;
    - Dział 4 – m.in. zaległości podatkowe;
    - Dział 5 – powołanie/odwołanie kuratora;
    - Dział 6 – m.in. informacje dot. Likwidacji czy rozwiązania spółki, o zarządcy przymusowym, syndyku, nadzorcy sądowym.

29. Scharakteryzuj spółki osobowe.

- Spółki osobowe (więcej niż 1 osoba; ułomna osobowość prawna; wspólnicy; działalność gospodarcza; spółka jest przedsiębiorcą) – po wpisaniu do KRS powstaje i może rozpocząć działalność:
    - Spółka jawna – każdy wspólnik odpowiada za zobowiązania spółki bez ograniczenia całym swoim majątkiem, solidarnie z pozostałymi wspólnikami oraz ze spółką. Umowa spółki powinna być zawarta w formie pisemnej nie jest wymagany akt notarialny. Prowadzenie spółki jest to prawo i obowiązek wspólnika. Prawo wspólnika do reprezentowania spółki dotyczy wszystkich czynności sądowych i pozasądowych spółki.
    - Spółka partnerska – utworzona przez wspólników (partnerów) w celu wykonywania wolnego zawodu (adwokat, notariusz, dentysta, weterynarz). Spółkę mogą prowadzić tylko przedsiębiorstwa usługowe. Wspólnikiem może być tylko i wyłącznie osoba fizyczna uprawniona do wykonywania wolnego zawodu. Majątek spółki składa się z wkładów pieniężnych, niepieniężnych oraz świadczenia usług i pracy.
    - Spółka komandytowa – ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz – ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw spółki i prawo do jej reprezentacji), a odpowiedzialność drugiego co najmniej jednego

wspólnika (komandytariusza – nie prowadzi spraw spółki i nie reprezentuje ale może) jest ograniczona. Musi być co najmniej jeden komandytariusz i komplementariusz.

- Spółka komandytowo-akcyjna – ma na celu prowadzenie przedsiębiorstwa zarobkowego, w której co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia całym swoim majątkiem. Spółka składa się z komplementariuszy (ponosi pełną odpowiedzialność) i akcjonariuszy (nie ponosi żadnej odpowiedzialności). Spółka jest przedsiębiorcą. Wspólnikiem może być każdy, nawet inna spółka osobowa.

30. Scharakteryzuj spółki kapitałowe.

➢ Spółki kapitałowe (mają osobowość prawną; może być 1 osoba, mają swoje organy, wykonują swoje cele; np. klub sportowy) – po wpisaniu do KRS nabywają osobowość prawną:

- Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – ograniczenie odpowiedzialności wspólników do wniesionych przez nich wkładów, jeżeli się nie uda spółka będzie miała długi do takiej kwoty jaką wartość miały ich wkłady. Minimalna wysokość kapitału wynosi 5 tyś zł. Konieczne jest zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego, bądź w sposób elektroniczny. Spółka posiada osobowość prawną oraz działa przez organy tj.: zarząd, zgromadzenie wspólników, a w niektórych spółkach może występować komisja rewizyjna albo rada nadzorcza. Spółka podlega rejestracji w KRS i wtedy nabywa osobowość prawną.
- Spółka akcyjna – kapitał zakładowy wynosi minimum 100 tyś zł. W spółce odpowiedzialność akcjonariuszy jest wyłączona. Założenie spółki wiąże się z podpisaniem statutu w formie aktu notarialnego, który jest warunkiem utworzenia spółki i jest to zbiór norm do jej funkcjonowania. Ograny spółki to: zarząd, rada nadzorcza, walne zgromadzenie.
- Prosta spółka akcyjna – kapitał do założenia spółki wynosi 1 zł. Nie posiada ona barier formalnych i finansowych na starcie, można ją założyć w systemie S24. Jest tu tworzony kapitał akcyjny, którymi można objąć pracę lub usługi. Wykorzystywana jest tu komunikacja elektroniczna (wideokonferencja) do podejmowania uchwal lub odbywania zgromadzeń. Wystarczy jednoosobowy zarząd, można też stworzyć jeden organ, który łączy zarządzanie i nadzór – radę dyrektorów.

31. Scharakteryzuj spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

➢ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – ograniczenie odpowiedzialności wspólników do wniesionych przez nich wkładów, jeżeli się nie uda spółka będzie miała długi do takiej kwoty jaką wartość miały ich wkłady. Minimalna wysokość kapitału wynosi 5 tyś zł. Konieczne jest zawarcie umowy spółki w formie aktu notarialnego, bądź w sposób elektroniczny. Spółka posiada osobowość prawną oraz działa przez organy tj.: zarząd, zgromadzenie wspólników, a w niektórych spółkach może występować komisja rewizyjna albo rada nadzorcza. Spółka podlega rejestracji w KRS i wtedy nabywa osobowość prawną.

PRAWO CELNE

1. **Omów źródła prawa celnego.**
    - Unijny Kodeks Celny – ogólne reguły związane z wymianą towarową między UE a krajami trzecimi;
    - Rozporządzenie delegowane do UKC – uzupełnia zasady UKC;
    - Rozporządzenie wykonawcze do UKC – wskazuje zasady wykonania UKC;
    - Wspólna taryfa celna – wyliczenia należności celnych przywozowych i przywozowych;
    - Wspólny System Zwolnień Celnych;
    - Krajowe przepisy prawa celnego – uzupełnia prawo unijne;
    - Umowy międzynarodowe – porozumienie międzynarodowe (np.: konwencja TIR, konwencja ATA)
2. **Omów przedstawicielstwo i jego formy.**
    - Bezpośrednie – przedstawiciel działa w imieniu i na rzecz innej osoby (przedstawiciel nie odpowiada za skutki zgłoszeń).
    - Pośrednie – przedstawiciel działa we własnym imieniu ale na rzecz innej osoby (obie strony solidarnie odpowiadają za działania).
3. **Omów zgłoszenie celne (przyjęcie i jego skutki).**
    - Zgłoszenie celne – czynność, przez którą osoba w wymaganej formie (ustna, pisemna, elektroniczna, dorozumiana) i w określony sposób wyraża zamiar objęcia towaru określoną procedurą celną.
        - Weryfikacja dokumentów i zgłoszenia celnego,
        - Żądanie dodatkowych dokumentów,
        - Rewizja towaru,
        - Pobranie próbek.
    - Jeżeli zgłoszenie jest poprawne towar zostaje zwolniony (objęty wnioskowaną procedurą). Jeżeli zgłoszenie jest błędne organ celny odmawia przyjęcia zgłoszenia (w formie pisemnej lub elektronicznej).
4. **Przedstaw formy zgłoszeń celnych, omów jedną z wybranych form zgłoszeń celnych.**
    - Elektroniczna – w systemie AIS, AES, NCTS;
    - Pisemna – formie dokumentu SAD;
    - Ustna – wywóz i przywóz towar niehandlowy lub handlowy do 1000 euro i 1000kg oraz odprawa czasowa i powrotny wywóz. Jeżeli są należności celne wystawiany jest DPDZ (dokument potwierdzający dokonanie zgłoszenia celnego);
    - Dorozumiana – np. przejście pasem nic do zgłoszenia.
5. **Omów instytucję sprostowania zgłoszenia celnego.**
    - Zgłaszający na wniosek, za zgodą organu celnego może po przyjęciu zgłoszenia sprostować jedną lub kilka danych. Sprostowanie nie może powodować, że zgłoszenie będzie dotyczyło innych towarów, niż te które były pierwotne. Zgłaszające

na wniosek może dokonać sprostowania w terminie 3 lat od przyjęcia zgłoszenia. Sprostowanie nie jest możliwe, gdy organy celne:

- poinformowały zgłaszającego o zamiarze przeprowadzenia rewizji towarów,
- stwierdziły nieprawidłowość danych zawartych w zgłoszeniu celnym,
- zwolniły towar.

6. **Omów instytucję unieważnienia zgłoszenia celnego.**

➢ Organy celne mogą unieważnić przyjęte zgłoszenie celne, gdy:

- Towary zostaną niezwłocznie objęte inną procedurą celną,
- Ze względu na szczególne okoliczności objęte towarów procedurą celną, do której zostały zgłoszone, zgłoszenie nie jest już uzasadnione.

7. **Omów wprowadzenie towaru na obszar celny UE.**

➢ Przywozowa deklaracja skrócona.

➢ (terminy, numer MRN, sprostowania, unieważnienia).

➢ Przybycie i przewóz do granicznego urzędu celnego + dozór.

➢ Przedstawienie, rozładunek i rewizja towarów.

➢ Tranzyt

➢ Objęcie procedurą

➢ Kontrola post importowa

8. **Scharakteryzuj instytucję dozoru celnego.**

➢ Dozór celny to działania prowadzone przez organy celne w celu zapewnienia przestrzegania prawa celnego oraz innych przepisów mających zastosowanie do towarów podlegających tym działaniom. Towary wprowadzone na ten obszar celny podlegają dozorowi celnemu od chwili ich wprowadzenia aż do czasu określenia ich statusu celnego. W przypadku towarów nieunijnych do czasu zmiany ich statusu na towary unijne lub wyprowadzenia poza obszar UE albo ich zniszczenia. W przypadku usunięcia spod dozoru celnego powoduje powstanie długu. Przy dozorze celnym uiszczane są także zabezpieczenia takie jak zabezpieczenia indywidualne i ogólne.

9. **Wymień dopuszczalne procedury celne dla towarów wprowadzanych na obszar celny UE i omów jedną z nich.**

➢ Dopuszczenie do obrotu

➢ Tranzyt zewnętrzny (T1)

➢ Składowanie (skład celny i wolne obszary celne)

➢ Uszlachetnianie czynne – w przypadku, gdy osoba chce wprowadzić na obszar celny UE towary nieunijne w celu ich przetworzenia lub naprawy, a uzyskane nowe produkty, powrotnie wywieźć lub dopuścić do obrotu na terenie UE. Wymagane jest pozwolenie i zabezpieczenie.

➢ Szczególne przeznaczenie (odprawa czasowa, końcowe przeznaczenie)

10. **Omów procedurę dopuszczenia do obrotu.**

- Dopuszczenie do obrotu nadaje towarom nieunijnym status towarów unijnych. Jest to procedura ostateczna. Wymaga zastosowania środków polityki handlowej (taryfowe, pozataryfowe i ochronne). Z chwilą wprowadzenia towaru na obszar celny UE towary zostają obojętne dozorem celnym, do momentu dopuszczenia ich do obrotu. Dług celny powstaje z chwilą przyjęcia zgłoszenia do procedury dopuszczenia do obrotu. Warunkiem zwolnienia towarów do procedury jest zapłacenie lub zabezpieczenie należności. (system AIS)

11. Omów procedurę wywozu.

- Procedura celna polegająca na wyprowadzenia towarów unijnych poza obszar UE. Dozór celny trwa od przyjęcia zgłoszenia w urzędzie wywozu do wyprowadzenia towarów poza obszar celny UE. Po opuszczeniu terytorium UE towary tracą status unijny. (system AES)

12. Wymień procedury specjalne i omów jedną z nich.

- Procedury specjalne:
  - Przemieszczanie (tranzyt zewnętrzny i wewnętrzny),
  - Składowanie (skład celny i wolne obszary celne),
  - Szczególne przeznaczenie (odprawa czasowa i końcowe przeznaczanie),
  - Przetwarzanie (uszlachetnianie czynne i bierne).
- Uszlachetnianie czynne – w przypadku, gdy osoba chce wprowadzić na obszar celny UE towary nieunijne w celu ich przetworzenia lub naprawy, a uzyskane nowe produkty, powrotnie wywieźć lub dopuścić do obrotu na terenie UE. Wymagane jest pozwolenie i zabezpieczenie.

13. Omów procedurę odprawy czasowej.

- Odprawa czasowa to procedura, która pozwala na czasowe przywiezienie na obszar UE towarów nieunijnych z częściowym lub całkowitym zwolnieniem z należności celnych. Procedura wymaga pozwolenia, w którym jest wyznaczony termin objęcia procedurą (24 miesiące), po tym czasie towary muszą być powrotnie wywiezione lub objęte kolejną procedurą celną. Odprawa czasowa z częściowym zwolnieniem należności polega na uiszczeniu należności przywozowych w wysokości 3% za każdy miesiąc lub część miesiąca, w którym towary były objęte procedurą i jest płacona po jej zakończeniu. (targi, wystawy)

14. Omów procedurę tranzytu.

- Tranzyt to procedura celna polegająca na przewożeniu towarów przez terytorium UE lub terytorium krajów trzecich bez konieczności opłacania należności celnych i podatkowych. Tranzyt może być zewnętrzny (nieunijny) lub wewnętrzny (unijny). W procedurze tranzytu zawsze trzeba złożyć zabezpieczenie. Przy tranzycie można zastosować karnet TIR lub karnet ATA. Tranzyt zawsze musi jechać zaplombowany. (system NCTS)

15. Omów procedurę uszlachetniania czynnego.

- Uszlachetnianie czynne – w przypadku, gdy osoba chce wprowadzić na obszar celny UE towary nieunijne w celu ich przetworzenia lub naprawy, a uzyskane nowe produkty, powrotnie wywieźć lub dopuścić do obrotu na terenie UE. Wymagane jest pozwolenie i zabezpieczenie.

16. **Omów instytucję rewizji celnej towarów.**

- Rewizja celna to czynność kontroli celnej, podczas której ustalamy rodzaj, ilość i stan towaru. Może polegać na oględzinach, przeliczeniu i zważeniu towarów. W trakcie rewizji mogą zostać pobrane próbki. Organ celny może przeprowadzić rewizję celną towarów zawsze. Rewizja może być całkowita, częściowa (traktowana jako 100%) lub można odstąpić od rewizji. Należy do niej również weryfikacja sprzętu pod względem bezpieczeństwa.

17. **Omów na czym polega weryfikacja zgłoszenia celnego.**

- Weryfikacja dokumentów i zgłoszenia celnego,
- Żądanie dodatkowych dokumentów,
- Rewizja towaru,
- Pobranie próbek.

18. **Omów warunki zastosowania zwolnienia od cła – mienie przesiedlenia.**

- Mienie przesiedlenia to zwolnione z należności celnych mienie ruchome człowieka, który przenosi swoje miejsce zamieszkania z państwa trzeciego do kraju UE. Mienie musi być w posiadaniu przez co najmniej 6 miesięcy przed datą przeniesienia. Osoba nie może go sprzedać przez okres 12 miesięcy od dopuszczenia do obrotu.

19. **Omów instytucję dłużnika i kto może nim być.**

- Dłużnik – osoba odpowiedzialna za pokrycie długu celnego (zgłaszający, przedstawiciel pośredni, mocodawca).

20. **Omów sytuacje, w których dług celny wygasa.**

- Dług celny wygasa:
    - Jeśli nie jest możliwe powiadomienie dłużnika (3 lata)
    - W wyniku zapłaty,
    - W wyniku umorzenie kwoty należności,
    - W przypadku uniemożliwienia zgłoszenia celnego,
    - gdy towary uległy przepadkowi,
    - jeśli towary zostają zniszczone lub są przedmiotem zrzeczenia się na rzecz Skarbu Państwa,
    - jeśli towary uległy całkowitemu zniszczeniu lub zostały nieodwracalnie utracone,
    - przedawnienie, przepadek towaru.

21. **Omów istotę stref wolnego handlu, podaj przykład strefy wolnego handlu.**

- Strefy Wolnego Handlu to co najmniej dwa obszary celne, na których cła i inne ograniczenia handlowe są wyeliminowane całościowo lub częściowo pomiędzy uczestniczącymi stronami. Towary, których dotyczy obrót muszą pochodzić z terytoriów tych krajów. (muszą być wytworzone na ich obszarze). Zasadą, aby skorzystać z preferencji jest: dokumentowanie pochodzenia i bezpośredni przywóz (np. Szwajcaria, Norwegia Islandia i Meksyk)

22. **Omów zasady i warunki stosowania preferencji w ramach unii celnych oraz podaj przykład takiej unii.**

- Unia celna to obszar, w którym umówione państwa stosują taką samą taryfę celną wobec państw trzecich na ich terenie obrót towarowy pozbawiony jest barier celnych np.: Turcja(Świadectwo A.TR potwierdza status celny towaru z Turcji), Andora, San Marino, Monako.
- Preferencja jest oparta na statusie celnym towarów, czyli towar musi posiadać status celny unii albo danego kraju
- Warunkami są:
  - Udokumentowanie statusu celnego
  - Bezpośredni transport.

23. Omów zasady stosowania preferencji jednostronnych, podaj przykład takich preferencji.

- UE przyznała jednostronne preferencje dla towarów pochodzących z państw najsłabiej rozwiniętych oraz rozwijających się celem wsparcia ich gospodarki. Polega to na obniżeniu albo zniesieniu stawek celnych. Korzystają z tego kraje korzystające z GSP (generalny System Preferencji celnych) tj. Indie, Wietnam, Pakistan.
- Informacje o GSP znajdziemy w UKC, rozporządzeniu delegowanym i wykonawczym.

24. Omów zasady nabywania niepreferencyjnego pochodzenia towarów.

- Niepreferencyjne pochodzenie towarów to uznanie, że towar został całkowicie uzyskany, wytworzony lub istotnie przerobiony w danym kraju. Nie ma tutaj żadnej umowy międzynarodowej, więc stawki celne są bazowe.
- Niepreferencyjne reguły pochodzenia związane są ze stosowaniem stawki erga omnes, czyli stawki bazowej, stosowanej niezależnie od kraju pochodzenia towaru. Jej zastosowanie wymaga najczęściej przedłożenia nieformalnego dowodu pochodzenia.

25. Omów zasady dokumentowania niepreferencyjnego pochodzenia towarów.

- Dokumentowanie niepreferencyjnego pochodzenia:
  - Nieformalne – faktura, specyfikacja, trwale oznaczenie kraju pochodzenia na towarze lub opakowaniu;
  - Formalne – świadectwo pochodzenia towaru

26. Wskaż podstawowe wymogi, jakie powinno spełniać niepreferencyjne świadectwo pochodzenia.

- Świadectwo niepreferencyjnego pochodzenia powinno:
  - Zostać sporządzone przez organ upoważniony;
  - Zawierać wszystkie niezbędne dane do identyfikacji towaru (towar, masa lub ilość, nazwa wysyłającego);
  - Poświadczać, że towar pochodzi z danego państwa.

27. Omów zasady nabywania preferencyjnego pochodzenia towarów.

- Preferencyjne pochodzenie towarów to uznanie, że towar został całkowicie uzyskany, wytworzony lub istotnie przerobiony w danym kraju. Preferencje wynikają z wzajemnych umów handlowych lub z jednostronnych porozumień.

28. Wymień ogólne 4 zasady prawa preferencyjnego i omów jedną z nich.

- Zasada bezpośredniego transportu; zgodnie z zasadą towar z Ukrainy mające pref. Pochodzenie towar bezpośrednio przyjechać na teren EU za potwierdzeniem dokument CMR.
- Zasada tożsamości (pochodz*enia) towaru; zakłada prawidłowe udokumentowanie pochodzenie towaru; wyjątkiem od tej zasady są małe paczki od osób prywatnych o określonej wart. i wadze. EURO.MED ; EUR-1; DEKLARACJA NA FAKTURZE zwykłego eksportera; oś o pochodzeniu przy pref. Jednostronnych; dek. Na fak. Od upoważnionego eksportera.
- Zasada terytorialności; związana jest z procesem ustalania pochodzenia i zakłada, iż w procesie produkcji wytwórca musi mieć możliwość ustalenia i udokumentowania pochodzenia użytych surowców.
- Zasada dokumentacji – aby skorzystać z preferencyjnych stawek celnych importer musi udokumentować pochodzenie zgodnie z zasadami obowiązującymi w umowie.

29. Omów zasady dokumentowania preferencyjnego pochodzenia towarów.

- Dokumentowanie preferencyjnego pochodzenia:
  - Świadectwo przewozowe EUR.1; wydane przez organ właściwy terytorialnie; OKRES WAŻNOŚCI 4MSC
  - Deklaracja pochodzenia (deklaracja na fakturze)(eksporter do 6000 euro, powyżej tej wartości upoważniony eksporter, który posiada specjalny nr upoważnienia);
  - Deklaracja pochodzenia EUR-MED; stosowany z krajami basenu morza śródziemnego; też wydany przez organy właściwie.
  - WSZYSTKIE DOKUMENTY MUSZĄ BYĆ PRZEDSTAWIANE W ORYGINAŁACH.

30. Wymień metody ustalania wartości celnej towarów. Omów jedną z metod.

- Metoda wartości transakcyjnej – podstawowa metoda – cena faktycznie zapłacona lub należna za towar sprzedany w celu przywozu na obszar celny UE. Aby zastosować metodę wartości transakcyjnej trzeba spełnić określone warunki m.in. brak ograniczeń w dysponowania towarem lub strony transakcji nie są ze sobą powiązane. Metoda wartości transakcyjnej przewiduje pewnego rodzaju korekty tj. odliczenia albo doliczenia;
- Metoda wartości transakcyjnej towarów identycznych
- Metoda wartości transakcyjnej towarów podobnych;
- Metoda dedukcyjna (ceny jednostkowej);
- Metoda wartości kalkulowanej;
- Metoda tzw. ostatniej szansy.

31. Omów sposób ustalania wartości celnej metodą wartości transakcyjnej.

- Metoda wartości transakcyjnej –to podstawowa metoda – cena faktycznie zapłacona lub należna za towar sprzedany w celu przywozu na obszar celny UE. Aby zastosować metodę wartości transakcyjnej trzeba spełnić określone warunki m.in. brak

ograniczeń w dysponowania towarem lub strony transakcji nie są ze sobą powiązane. Metoda wartości transakcyjnej przewiduje pewnego rodzaju korekty tj. odliczenia albo doliczenia.

32. **Omów zasady postępowania organów celnych w przypadku transakcji występujących pomiędzy „podmiotami powiązanymi". Podaj kilka przykładów „osób powiązanych" w rozumieniu unijnego ustawodawstwa celnego.**

    - W przypadku gdy kupujący i sprzedający są ze sobą powiązani, trzeba zbadać (dodatkowe dokumenty) czy nie wpłynęło to na cenę. W takim razie wartość można ustalić metodą wartości towarów identycznych lub podobnych. Przykłady powiązań: członkowie rodziny, pracodawca i pracobiorca, wspólnicy w działalności gospodarczej.

33. **Omów przykładowe koszty, które należy doliczyć do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej w przypadku nie ujęcia ich w wartości transakcyjnej.**

    - Prowizje i koszty pośrednictwa (od sprzedaży);
    - Koszty pojemników;
    - Koszty dodatkowego pakowania;
    - Koszty opłat licencyjnych.
    - Koszty transportu poza teren EU.

34. **Omów traktowanie kosztów transportu z punktu widzenia ustalania wartości celnej towarów z uwzględnieniem warunków INCOTERMS 2020.**

    - Reguły INCOTERMS 2020 regulują podział kosztów, ryzyka i koniecznych do wykonania czynności związanych z dostawą towaru między sprzedającym, a kupującym. Przykładowe formuły handlowe:
        - EXW – kupujący odbiera towar z zakładu;
        - FCA – sprzedający dostarcza towar do przewoźnika;
        - DAP;
        - CIP.

35. **Omów metodę wartości transakcyjnej z uwzględnieniem przykładowych kosztów, których nie wlicza się do wartości celnej.**

a) zasadniczą podstawą wartości celnej jest wartość transakcyjna czyli faktycznie zapłacona lub należna za towary gdy zostały one sprzedane w celu wywozu na obszar celny unii wrazie potrzeby skorygowana

b) Stosując tę metodę, za podstawę ustalenia wartości celnej należy wziąć wartość transakcyjną, tj. cenę faktycznie zapłaconą lub należną za towary, gdy zostały one sprzedane w celu wywozu na obszar celny Unii

- Prowizja od zakupu;
- Koszty transportu na terenie UE;
- Odsetki wynikające z umowy;
- Koszty związane z pracami budowlanymi na terenie UE.

36. **Omów problematykę kwestionowania zadeklarowanej wartości celnej.**

- W momencie, gdy organy celne mają uzasadnione wątpliwości co do ceny faktycznie zapłaconej lub należnej mogą zażądać przedstawienia dodatkowych dokumentów. Jeżeli ich wątpliwości nie zostaną rozwiane mogą użyć innej metody do określenia wartości celnej.

37. Zastępcze metody ustalania wartości celnej – omów jedną z nich.

- Metoda wartości transakcyjnej towarów identycznych – towary uznawane za identyczne są wytworzone w tym samym kraju, posiadają takie same cechy fizyczne, jakościowe i renomę.;
- Metoda wartości transakcyjnej towarów podobnych – towary uznawane za podobne są wytworzone w tym samym kraju, mają podobne cechy, podobny skład, te same funkcje, są handlowo zamienne. Przy ustalaniu pod uwagę bierzemy: jakość, opinię i znaki handlowe.;
- Metoda dedukcyjna (ceny jednostkowej);
- Metoda wartości kalkulowanej;
- Metoda tzw. ostatniej szansy.

38. Omów sposób postępowania organów celnych w przypadku zastosowania metody wartości transakcyjnej towarów identycznych lub podobnych.

- Metoda wartości transakcyjnej towarów identycznych – towary uznawane za identyczne są wytworzone w tym samym kraju, posiadają takie same cechy fizyczne, jakościowe i renomę.;
- Metoda wartości transakcyjnej towarów podobnych – towary uznawane za podobne są wytworzone w tym samym kraju, mają podobne cechy, podobny skład, te same funkcje, są handlowo zamienne. Przy ustalaniu pod uwagę bierzemy: jakość, opinię i znaki handlowe.;

39. Omów dokumenty, jakich władze celne mogą żądać przy ustalaniu wartości celnej.

- Faktura handlowa;
- Umowa sprzedaży;
- Umowa licencyjna;
- Umowa pośrednictwa;
- Dokumenty transportowe lub ubezpieczeniowe;
- Dokumenty księgowe
- Tabele stawek przewozowych firm transportowych.

40. Omów pojęcie „Wspólna Taryfa Celna”.

- Wspólną Taryfę Celną stosuje się w wymianie handlowej między UE a krajami trzecimi. Ustala jednakowe bariery celne na granicy UE. Dzięki niej cła na towary przywożone z państw trzecich oraz nomenklatura celna są jednolite. Jest to rozporządzenie Rady.

41. **Omów stosowane we Wspólnej Taryfie Celnej „nomenklatury taryfowe”.**

- Nomenklatura taryfowa to usystematyzowany i zbudowany hierarchicznie wykaz towarów.
    - 1-2 dział;
    - 3-4 – pozycja HS;
    - 5-6 – podpozycja HS;
    - 7-8 – nomenklatura scalona CN;
    - 9-10 – TARIC.

42. **Omów 1 regułę Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej i podaj przykład praktycznego zastosowania.**

- 1 reguła to klasyfikacja towarów w oparciu o nazwy pozycji i uwagi do sekcji lub działów.

43. **Omów 2 regułę Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej i podaj przykład praktycznego zastosowania.**

- Reguła 2a – dotyczą wyrobu niekompletnego lub niegotowego pod warunkiem, że posiada on zasadniczy charakter wyrobu kompletnego lub gotowego (rozmontowana szafa na potrzeby transportu);
- Reguła 2b – wyrób wykonany jest z większej ilości materiałów niż wymienione w opisie pozycji. Dodatkowe materiały maja niewielki udział w towarze.

44. **Omów 3 regułę Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej i podaj przykład praktycznego zastosowania.**

- reguła 3a – pozycja określająca towar w sposób najbardziej szczegółowy, ma pierwszeństwo przed pozycjami określającymi towar w sposób bardziej ogólny (szukamy pozycji która najbardziej określa nasz towar pod kątem materiału lub przeznaczenia.);
- reguła 3b – dotyczy mieszanin; (mieszaniny i materiały z kilku komponentów - np. magnesy na lodówkę - płytka ceramiczna z magnesem; kinder niespodzianka; kosze prezentowe; szukamy tego co nadaje charakter zasadniczy)
- reguła 3c – klasyfikacja towarów pod pozycją możliwie najbardziej podobną do niego (wybierana jest z pozycji najdalszej kiedy jest pół na pół).

45. **Omów 5 regułę Ogólnych Reguł Interpretacji Nomenklatury Scalonej i podaj przykład praktycznego zastosowania.**

- reguła 5a – klasyfikacja opakowania łącznie z zawartością (futerał na aparat);
- reguła 5b – opakowania/pojemniki, które są prezentowane wraz z jej zawartością oraz muszą być takie jak zwykle pakuje się dany produkt (woda).

46. **Omów znaczenie uwag do działów i sekcji w procesie klasyfikacji taryfowej.**

- Uwagi do działów i sekcji mogą wykluczyć dany towar w danej sekcji i kierują w inny dział.
- Definiują dany towar
- Przydzielają dany towar do sekcji

47. Omów zasady klasyfikacji maszyn i urządzeń wielofunkcyjnych.

- jeżeli maszyna wykonuje dwie lub więcej funkcji, to należy ją klasyfikować zgodnie z funkcją podstawową.
- kilka urządzeń połączonych ze sobą taryfikujemy również wg funkcji którą mają spełniać.
- narzędzia potrzebne do montażu i obsługi maszyn klasyfikujemy wraz z tymi maszynami.

48. Omów dowody wykorzystywane w procesie klasyfikacji taryfowej.

- Dowodami wykorzystywanymi w procesie klasyfikacji towarowej są opis towaru, specyfikacje techniczne, instrukcje użytkowania, zdjęcia, próbki, a także dokumenty handlowe takie jak faktury czy listy przewozowe. Dodatkowo, w niektórych przypadkach, istotne są dokumenty pochodzenia towaru.

49. Omów zasady utrzymywania w UE jednolitości klasyfikacji towarowej.

- Noty wyjaśniające do Zharmonizowanego Systemu Oznaczania i Kodowania Towarów (HS);
- Noty wyjaśniające do Nomenklatury Scalonej (CN);
- Rozporządzenia klasyfikacyjne Komisji Europejskiej;
- Wyroki Trybunału Sprawiedliwości UE;
- Wiążąca Informacja Taryfowa (WIT).

50. Omów rodzaje stawek celnych występujących we Wspólnej Taryfie Celnej.

- Stawki Ad walorem (określony % od wartości celnej);
- Stawki kwotowe (zależne od ilości towaru);
- Stawki specyficzne (minimum, maksimum, elementy rolne, cła dodatkowe)

51. Omów Wiążącą Informację Taryfową (WIT).

- W Polsce WIT wydaje Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Wiążę ona posiadacza decyzji z organami celnymi, jest ważna 3 lata od doręczenia klientowi. Ustala właściwy kod towaru, jest bezpłatna.

52. Omów proces klasyfikacji torebki ze skóry naturalnej z zapięciem z metalu szlachetnego.

- Sekcja VIII 4202 2100

53. Omów proces klasyfikacji namiotu kempingowego z włókien syntetycznych.

- Sekcja XI 6306 2200

54. Omów proces klasyfikacji pierogów z farszem mięsnym, gdzie mięso stanowi 10% masy produktu.

- Sekcja IV 1902 2099

55. Omów proces klasyfikacji guzików do koszul z tworzywa sztucznego.

- Sekcja XX 9606 2100

56. **Omów proces klasyfikacji szamponu o właściwościach leczniczych.**
    - Sekcja VI 3305 1000
57. **Omów proces klasyfikacji oryginalnego obrazu Jana Matejki w ramie z metalu szlachetnego.**
    - Sekcja XXI 9701 2100 00
58. **Omów proces klasyfikacji podkładki pod mysz z tworzywa sztucznego.**
    - Sekcja VII 3926 100
59. **Omów proces klasyfikacji do odpowiedniej pozycji pasty do zębów.**
    - Sekcja VI 3306 1000
60. **Omów proces klasyfikacji do odpowiedniej podpozycji samochodu osobowego nowego z silnikiem tłokowym o zapłonie iskrowym (niskoprężnym) o pojemności 1600 cm3.**
    - Sekcja XVII 8703 2319 00
61. **Omów proces klasyfikacji do odpowiedniej pozycji betoniarki samochodowej.**
    - Sekcja XVII 8705 4000 00
62. **Omów proces klasyfikacji lodów z zawartością kakao.**
    - Sekcja IV 2105 00
63. **Omów proces klasyfikacji drewnianego domku letniskowego w stanie niezmontowanym.**
    - Sekcja XX 9406 1000
64. **Omów proces klasyfikacji drzwi pokojowych z tworzywa sztucznego.**
    - Sekcja VII 3925 2000
65. **Omów proces klasyfikacji beczki dębowej z ozdobnymi metalowymi obręczami.**
    - Sekcja IX 4416 0000 00
66. **Omów proces klasyfikacji gitary elektrycznej.**
    - Sekcja XVII 9207 90 1000
67. **Omów rodzaje decyzji w UKC.**
    - Decyzje wydawane na wniosek i z urzędu;
    - Decyzje korzystne (decyzja ta jest zgodna z treścią i intencją wnioskującego) i niekorzystne (nie uwzględnia intencji wnioskującego).
68. **Omów tryb wydawania decyzji na wniosek zgodnie z UKC.**
    - Decyzja wydawana na wniosek może być korzystna lub niekorzystna. Korzystna w pełni uwzględnia treść i intencje wniosku. Niekorzystna nie uwzględnia w pełni wniosku.
    - Etapy:
        - Złożenie wniosku;
        - Sprawdzenie wniosku (30 dni od otrzymania wniosku);
        - Po przyjęciu wniosku (można zażądać uzupełnienia wniosku, jeżeli nie jest kompletny)

- Przed wydaniem decyzji niekorzystnej (organy powiadamiają wnioskującego, może w ciągu 30 dni przedstawić swoje stanowisko);
- Wydanie decyzji (powiadomienie niezwłocznie nie później niż 120 dni od przyjęcia wniosku).

69. Omów tryb wydawania decyzji z urzędu zgodnie z UKC.

➢ Decyzja wydawana z urzędu może być korzystna lub niekorzystna. Jest to decyzja wydawana bez uprzedniego wniosku. Wydanie decyzji poprzedza:

- Zebranie informacji niezbędnych do wydania rozstrzygnięcia; protokoły itp.
- Powiadomienie strony;
- Strona ma 30 dni na przedstawienie stanowiska, po tym czasie decyzja zostaje wydana;
- Strona może się odwołać (14dni).

Rozdział 6 ustawy Prawo Celne, które kieruje nas do ordynacji podatkowej.

70. Omów doręczanie pism w postępowaniu celnym.

➢ Doręczanie pism: (zazwyczaj elektronicznie)

- Na adres do doręczeń elektronicznych (PURDE);
- Doręczenie na konto w systemie teleinformatycznym organu podatkowego (PUESC, e-US);
- Doręczenie w siedzibie organu podatkowego.
- Doręczanie za pośrednictwem usług hybrydowych wysyłamy mail poczcie i poczta drukuje i dostarcza. (niżej opisane)

➢ Wyjątki:

- Przez operatora wyznaczonego w ramach publicznej usługi hybrydowej,
- Przez pracownika urzędu obsługującego ten organ, funkcjonariuszy lub upoważnionych pracowników innego organu podatkowego.

➢ Pismo doręcza się stornie postępowania, chyba że jest ustanowiony pełnomocnik to pełnomocnikowi.

➢ Fikcja doręczenia 2x awizo po 14 dniach pismo uznaje się za doręczone.

➢ W przypadku odmówienia przyjęcia pisma, pismo uznaje się za doręczone i dodaje się do akt sprawy

➢ Jeżeli osoba nie jest ustalona wywiesza się pismo w siedzibie organu celnego i po 14 dniach pismo uznaje się za doręczone.

71. Obowiązki podróżnego związane z wywozem i przywozem wartości dewizowych i krajowych środków płatniczych.

➢ Osoby przewożące przez granice środki pieniężne w wysokości co najmniej 10 000 euro lub ich równowartość w innych walutach mają obowiązek zgłoszenia w formie pisemnej deklaracji organom celnym.

➢ Środki pieniężne to:

- Gotówka;
- Zbywalne papiery na okaziciela;
- Towary używane jako wysoce płynne środki przechowywania wartości (monety złote co najmniej 90%);

- Karta przedpłacona.

72. Omów budowę świadectwa EUR-1 lub EUR-MED.

- Dane eksportera
- Organ nadający certyfikat
- Oznaczenie towaru (specyfikacja) masa netto, opakowania itp.
- Skąd towar wyjeżdża
- Gdzie towar jest wywożony

73. Wymień Unie celne zawarte przez Unię Europejską:

- Turcja (bez towarów rolnych, węgla i stali).
- Andora (bez towarów rolnych).
- San Marino (bez węgla i stali).

74 .Wymień strony w postępowaniu celnym.

- Organ celny – to główny uczestnik postępowania, odpowiedzialny za prowadzenie sprawy i wydawanie rozstrzygnięcia.
- Strony postępowania:
  - wnioskodawca – osoba (np. importer, eksporter, przewoźnik) która zwraca się do organu celnego z wnioskiem o podjęcie określonych działań.
  - osoba której interes prawny jest bezpośrednio związany z działaniem organu celnego,
- Uczestnicy postępowania:
  - Pełnomocnicy – osoby reprezentujące strony postępowania - mogą brać udział w postępowaniu w imieniu swoich klientów.
  - Świadkowie i eksperci – w razie potrzeby, mogą być powoływani, by dostarczyć dodatkowych informacji lub opinii dotyczących sprawy.
  - Podmioty współpracujące z organami celnymi – w niektórych przypadkach, mogą to być instytucje, takie jak służby sanitarno-epidemiologiczne, weterynaryjne które współdziałają przy przeprowadzaniu kontroli towarów.
  - Inne osoby mogące mieć informacje związane z prowadzonym postępowaniem**.**

74. Wymień organy właściwe w postępowaniu celnym.

- naczelnik urzędu celno-skarbowego - jako organ pierwszej instancji;
- dyrektor izby administracji skarbowej - jako:
  - organ odwoławczy od decyzji naczelnika urzędu celno-skarbowego,
  - organ pierwszej instancji w sprawach określonych w przepisach prawa celnego oraz przepisach odrębnych,
  - organ odwoławczy od decyzji wydanych przez ten organ w pierwszej instancji, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej;
- Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej – jako organ pierwszej instancji oraz organ odwoławczy w sprawach WIP, WIT,
- Szef Krajowej Administracji Skarbowej - jako organ pierwszej instancji w zakresie wpisu do wykazu gwarantów oraz organ odwoławczy od decyzji, o których mowa w art. 70 ust. 2 (np. pozwolenia na korzystanie z procedury TIR, własność intelektualna).
- minister właściwy do spraw finansów publicznych - jako organ odwoławczy od decyzji wydanych przez ten organ w pierwszej instancji.

75. Czym jest sam proces postępowania celnego

- Postępowanie celne jest procesem w którym organ celny oraz inne osoby uczestniczące w tym procesie podejmują czynności mające na celu wydanie rozstrzygnięcia w indywidualnej sprawie.

Kwestie wydawania decyzji reguluje UKC

Szczegółowe kwestie prowadzenia postępowań celnych ustawa celna do ordynacji podatkowej

Decyzja zaczyna obowiązywać z chwilą jej doręczenia pisma.

PRAWO PODATKOWE

1. **Omów pojęcie systemu podatkowego.----**
   - Wszystkie rodzaje podatków obowiązujące w krajowym porządku prawnym, które będą ze sobą wzajemnie powiązane, tworzą całość w systemie prawnym i ekonomicznym.
2. **Funkcje podatków**
   - Fiskalna – uzyskiwanie śr. pieniężnych niezbędnych dla pokrycia potrzeb publicznych
   - Redystrybucja dochodów – alokacja środków pomiędzy różnymi podmiotami, czyli podział między poszczególne grupy społeczne oraz między państwo i samorząd
   - Stymulacyjna – bodziec zachęcający do działań pożądanych z punkty widzenia …DOKOŃCZ
3. **Wymień i omów źródła prawa podatkowego w Polsce.----**
   - Konstytucja – ogólne zasady art84. nakładanie podatków i innych danin publicznych, art. 217 określenie podmiotów ; przedmiotów opodatkowania; stawek
   - Ustawy (ordynacja podatkowa)
   - Ratyfikowane umowy międzynarodowe
   - Rozporządzenia wykonawcze – regulacje szczegółowe lub szubko zmieniające się kwestie **są wydawane na podstawie ustawy.**
   - Akty prawa miejscowego – musi być delegacja w ustawie aby ustalić dany podatek.
4. **Omów źródła prawa podatkowego w UE i ich podział-------**
   - rozporządzenia (mają zastosowanie ogólne, są w całości wiążące i bezpośrednio stosowane),
   - dyrektywy (zobowiązuje państwa członkowskie, do uzyskania określonego rezultatu, pozostawiając swobodę wyboru formy i środków),
   - orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
5. Omów pojęcie podatków pośrednich i bezpośrednich

   Podatki pośrednie – przepisy harmonizacji vat/akcyza kupujesz produkt który już zawiera podatki
   - Podatki bezpośrednie – dyrektywy w celu zbliżenia przepisów dochodowe/majątkowe. Podatek płacony bezpośredni.
6. **Omów pojęcie międzynarodowego prawa podatkowego. -----**
   - zawiera reguły dotyczące ograniczania lub eliminowania podwójnego opodatkowania. Obejmuje ono głównie normy:

- mające na celu unikanie międzynarodowego podwójnego opodatkowania - umowy międzynarodowe o unikaniu podwójnego opodatkowania (Modelowa Konwencja OECD),
- przeciwko przerzucaniu dochodów pomiędzy państwami - zjawisko unikania opodatkowania oraz transferu dochodów do jurysdykcji o niskich stawkach podatków

7. **Ceny transferowe---**
   - Kształtowanie cen w obrocie gospodarczym między pomiotami powiązanymi. **Cena transferowa ma być cena rynkową. Stawki pomiędzy podmiotami muszą się zgadzać z stawkami ogólnie przyjętymi.**
8. **Omów zagadnienie przedawnienia zobowiązania podatkowego.**
   - Przedawnienie zobowiązania podatkowego polega na tym, że po upływie określonego terminu podatnik nie musi go regulować. Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.
9. **Wymień i scharakteryzuj główne organy podatkowe. Podaj definicje organu**
   - **Organem jest pomiot wydający decyzje (władczość państwa jest realizowane przez organy) wykonuje zadania publiczne. Działa w zakresie właściwości: miejscowej; rzeczowej; instancyjnej (1 i 2 instancja)**
   - **Organ potrzebuje urząd czyli zorganizowany zbiór…..**
   - Minister finansów – wydaje interpretacje ogólne prawa podatkowego **organ 1 instancji**
   - Szef KAS – **organ pierwszej (wydawanie decyzji) i drugiej instancji (odwołania)**
   - Dyrektor KIS – **organ 1 i 2 instancji** (WIA i WIS) wydaje indywidualne interpretacje, WIT, WIA (wiążąca informacja akcyzowa)
   - Dyrektor IAS - **organ pierwszej (wydawanie decyzji) i drugiej instancji (odwołania od decyzji NUS, NUCS**)
   - Naczelnik UCS – **organ pierwszej instancji** (rozwiązywanie spraw związanych z importem, przeprowadzanie kontroli celno-skarbowych)
   - Naczelnik US – **organ pierwszej instancji** (ustalanie i określanie zobowiązań podatkowych, rejestracja podatników)

   Ułatwienie **TYLKO NACZELNICY W DRUGIEJ INSATCJI MAJA SZEFA KAS RESZTA JEST SWOIM ORAGANEM ODWOŁAWCZYM.**
10. **Omów system STIR.**
    - Jest to system teleinformatyczny izby rozliczeniowej służący do (**podmiotów kwalifikowanych**); blokuje je szef KAS oraz naczelnicy NUCS Wrocławia; Łodzi; Białymstoku; Poznania; Warszawy; blokada na żądanie 72h można przedłużyć na 3msc na podstawie postanowienia
    - Przekazywania informacji

- Przewarzania danych **na rachunkach bankowych (biznesowych) podmiotów kwalifikowanych**

11. Wymień organy podatkowe i KAS----

- PODATKOWE: MF; SZEF KAS; DKIS; DIAS NUCS NUS wójt; burmistrz; prezydent miasta; starosta; marszałek województwa…
- KAS: MF; SZEF KAS; DKIS; DIAS; NUCS; NUS.

12. Wskaż i omów sposoby (typy) powstania oraz wygaśnięcia zobowiązania podatkowego.

- Zobowiązanie podatkowe (nie jestnpowtarzalne) jest deklarowane lub wynika z decyzji (MUSI DOSTAĆ DECYZJE). Z dniem zaistnienia zdarzenia, z którym ustawa podatkowa wiąże powstanie takiego zobowiązania – **z mocy prawa;** doręczenia decyzji organu podatkowego, ustalającej wysokość tego zobowiązania – **na mocy decyzji ustalającej**
- Zobowiązanie podatkowe wygasa w momencie uiszczenia podatku, zaniechania poboru podatku, umorzenia zaległości podatkowej lub przedawnienia zobowiązania podatkowego. EFEKTYWNE (dochodzi do uiszczenia podatku na rzecz „fiskusa" np. zapłata, potrącenie itp.) I NIEEFEKTYWNE (bez wykonania świadczenia przez podatnika np. przedawnienie, zaniechanie poboru, umorzenie)

13. Co to jest zaległość i odsetki (rodzaje odsetek), przedawnienie?

- Podatek niezapłacony w terminie płatności za dane zobowiązanie. Wtedy powstają odsetki
- Odsetki stawka podstawowa 200% stopy lombardowej + 2% nie mniej niż 8%; stawka podwyższona – 150% stawki podstawowej DOTYCZY vat i akcyzy ujawnione przez organ podatkowy; obniżona 50% stawki podstawowej korekta deklaracji nie później niż w terminie 6msc i zapłaty zaległości w ciągu 7 dni od dnia złożenia korekty.
- Przedawnienie jest to wygaśnięcie…. z upływem 5 lat licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku. Organ ma prawo na dostarczenie decyzji ustalającej z upływem 3 lat licząc od końca roku kalendarzowego w którym powstał obowiązek podatkowy.
- Przerwanie biegu terminu przedawnienia i zawieszenie wydanie decyzji o kontroli zatrzymuje czas(NATALIA MI TO TŁUMACZYŁA WYTŁUMACZY JESZCZE RAZ)

14. Przerwanie i zawieszenie biegu terminu przedawnienia

- Bieg terminu przedawnienia może zostać zawieszony lub przerwany.

- Zawieszenie biegu terminu przedawnienia polega na tym, że przez pewien czas termin ten nie rozpoczyna biegu, a jeśli został już rozpoczęty, to bieg ten ulega wstrzymaniu na okres, który nie będzie wliczany do terminu przedawnienia. Natomiast w przypadku przerwania, termin przedawnienia liczony jest od nowa. Okres, który minął do momentu przerwania, uważa się za niebyły.
- Przerwanie biegu terminu przedawnienia występuje m.in. w następujących sytuacjach: 🎬 ogłoszenie upadłości podatnika – termin liczymy na nowo od dnia następującego po dniu uprawomocnienia się postanowienia o zakończeniu lub umorzeniu postępowania upadłościowego, 🎬 w stosunku do podatnika zastosowany został środek egzekucyjny, o którym podatnik został zawiadomiony – termin liczymy na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano ten środek egzekucyjny.
- Zawieszenie biegu terminu przedawnienia występuje m.in. w następujących sytuacjach: 🎬 rozłożenie na raty zaległości podatkowej. Wówczas termin wydłużamy o okres od dnia wydania decyzji, którą przyznano ulgę do dnia upływu terminu płatności ostatniej raty

zaległości, wszczęcie postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, o którym podatnik został zawiadomiony. Takie podejrzenie popełnienia przestępstwa lub wykroczenia wiąże się z niewykonaniem tego zobowiązania, wniesienie skargi do sądu administracyjnego na decyzję dotyczącą tego zobowiązania, wniesienie żądania ustalenia przez sąd powszechny istnienia lub nieistnienia stosunku prawnego lub prawa.

15. **Na czym polega podatek pośredni i bezpośredni**
    - Pośredni - obciąża konsumentów rozlicza producent (nie ponosi tego podatku)
    - Bezpośredni – bezpośrednio obciąża dochody lub majątek osoby fizycznej lub instytucji
16. **Podział podatku na stanowiące dochód do budżetu państwa i jednostki samorządu terytorialnego**
    - Podatki do budżetu państwa: PIT CIT VAT, akcyza, od gier hazardowych
    - Do jednostek samorządu terytorialnego: podatek leśny, rolny, od nieruchomości, PCC(czynności cywilno-prawnych)
17. **Wymień i omów przykładowe tytuły podatkowe wchodzące w skład polskiego systemu podatkowego.**
    - PIT – podatek dochodowy od osób fizycznych
    - CIT – podatek dochodowy od osób prawnych
    - VAT – podatek od towarów i usług
    - Podatek akcyzowy
    - Podatek rolny
    - Podatek leśny
    - Podatek od nieruchomości
    - Podatek od spadków i darowizn
    - Podatek od gier
18. **Wyjaśnij co to jest podatek, obowiązek podatkowy i zobowiązanie podatkowe.**
    - Podatek to publicznoprawne (wobec wszystkich), nieodpłatne, przymusowe oraz bezzwrotne świadczenie pieniężne na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu lub gminy, wynikające z ustawy podatkowej.
    - Obowiązek podatkowy (powstaje samoistnie) to nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w ustawach. Powstaje samoistnie. Nie zawsze jest to zobowiązanie.
    - Zobowiązanie podatkowe (jest deklarowane lub wynika z decyzji) to wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy, podatku – **wysokości w terminie** lub miejscu określonym w przepisach. Jest deklarowane lub wynika z decyzji.
19. **Wyjaśnij pojęcie księgi podatkowej.----**
    - **System ewidencji operacji gospodarczych. Służą do celów ewidencji za pomocą ksiąg; ewidencji; wykazy; rejestry. NIEWADLIWE (prowadzą zgodnie z przepisami) I**

RZETELNE (jeżeli dokonywane w niej zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty) ZAPAMIĘTAĆ

20. Omów pojęcia podatnik, płatnik, inkasent.

- Podatnik – osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które podlegają obowiązkowi ponoszenia ciężarów
- Płatnik - oblicza, pobiera od podatnika, odprowadza do właściwego organu
- Inkasent – pobiera od podatnika odprowadza do właściwego organu. Nie musi obliczyć ponieważ otrzymuje informacje o wysokości podatku.

21. Wymień i scharakteryzuj podatników w podatku dochodowym od osób prawnych.

- Podatnikiem w podatku dochodowym od osób prawnych są:
  - osoby prawne,
  - spółki kapitałowe oraz fundacje rodzinne w organizacji
  - jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej
  - spółki komandytowo-akcyjne
  - spółki komandytowe
  - spółki jawne
  - podatkowe grupy kapitałowe (PGK)

22. Co jest podstawą opodatkowania podatkiem CIT i jakie są zasady jej ustalania?

- Podstaw opodatkowania podatkiem CIT co do zasady jest dochód pomniejszony o koszty uzyskania przychodu. Stawki podatku CIT: 19% I 9% (mali przedsiębiorcy przychody do 2mln euro).

23. Jakie są podmioty opodatkowania CIT----------

- zgodnie z art. 33 KC osobami prawnymi są Skarb Państwa i jednostki organizacyjne, którym przepisy szczególne przyznają osobowość prawną – do osób prawnych zalicza się m.in. spółki kapitałowe tj. spółki akcyjne, proste spółki akcyjne i spółki z o.o.

24. Co to jest opłata?--

- Opłata
- Zgodnie z ustawą Ordynacja podatkowa pod pojęciem podatku rozumie się również opłaty. W dużym uproszczeniu można powiedzieć, że opłata to należność, którą płacimy w zamian za jakieś świadczenie (usługi publiczne) lub korzystanie z jakiegoś dobra chronionego. Nie jest to jednak warunek konieczny istnienia opłaty. Opłata stanowi dochód Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub wskazanych w ustawach innych podmiotów np. fundacji.
- Wysokość opłat jest ustalana jednostronnie na mocy przepisów prawa (analogicznie jak podatków).

25. Co to jest amortyzacja i jakie są zasady ustalania odpisów amortyzacyjnych?

- Amortyzacja to sposób rozliczenia kosztów zakupu rzeczy, które są używane w firmie przez dłuższy czas (środki trwale – komputery, maszyny, samochody). Zamiast wrzucać cały wydatek w koszty od razu podatnik może rozbić go na części i rozliczać stopniowo co miesiąc lub co rok (jest to odpis amortyzacyjny).

26. Jakie są zasady uznania wydatku za koszt podatkowy w podatku dochodowych od osób prawnych (koszty)?

- Koszty podatkowe w CIT to wydatki w celu osiągnięcia przychodów ze źródła przychodów lub w celu zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów. (materiały budowlane dla firmy budowlanej)

27. **Co to jest strata podatkowa i jaki ma wpływ na rozliczenie podatkowe w CIT?**
    - Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczają sumę przychodów to ta różnica jest stratą podatkową z danego źródła przychodów. Nie ma co opodatkować.
28. **Jakie są zasady dotyczące ustalania roku podatkowego w podatku CIT i PIT?**
    - Rok podatkowy w CIT może być rokiem kalendarzowym albo ustalonym (np. od września 2024 do września 2025). (i tak jest rozliczany do 31 marca za rok poprzedzający) (jeśli mamy od czerwca do czerwca rok rozliczeniowy wtedy plus 3 msc mamy na złożenie sprawozdania finansowego)
    - Rok podatkowy w PIT to rok kalendarzowy. (rozliczany do 30 kwietnia)
29. **Proszę wymienić i scharakteryzować formy opodatkowania w podatku dochodowym od osób fizycznych.**
    - Skala podatkowa – 12% (powyżej 30 tyś) 32% (powyżej 120tyś) są możliwe odliczenia (krew, termomodernizacja, składki związków zawodowych) można rozliczyć z małżonkiem
    - Podatek liniowy – 19% (zawsze) brak możliwości odliczeń, nie można rozliczyć z małżonkiem
    - Ryczałt ewidencyjny – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przychody do 2mln euro. W zależności od zawodu stawki są różne
    - Karta podatkowa – kwota podatku jest ustalona przez Urząd Skarbowy i zależy od rodzaju i wielkości prowadzonej działalności
30. **Wymień przykładowe źródła przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych i scharakteryzuj jedno ze źródeł.**
    - Stosunek służbowy, umowa o pracę – zatrudnienie u kogoś
    - Emerytura, renta
    - Umowy zlecenie
    - Pozarolnicza działalność gospodarcza
    - Najem
    - Odpłatne zbycie nieruchomości
31. **Co się rozumie pod pojęciem kosztów uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych?**
    - Koszty uzyskania przychodu to koszty poniesione w celu osiągniecia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów.
32. **W jaki sposób ustala się podstawę opodatkowania podatkiem PIT w przypadku opodatkowania dochodów na zasadach ogólnych?-**
    - Opodatkowanie według progresywnej skali podatkowej sumy dochodów z różnych źródeł przychodów (12%, 32%)
33. **Proszę opisać zasady opodatkowania podatkiem liniowym w podatku PIT.-**

- 19% (zawsze) brak możliwości odliczeń, nie można rozliczyć z małżonkiem

34. Proszę opisać zasady opodatkowania podatkiem od ryczałtu ewidencjonowanego.

- osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą przychody do 2mln euro. W zależności od rodzaju pracy stawki są różne

35. Proszę opisać zasady opodatkowania kartą podatkową.

- kwota podatku jest ustalona przez Urząd Skarbowy i zależy od rodzaju i wielkości prowadzonej działalności

36. Jakie czynności podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

- Odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju
- Eksport towarów
- Import towarów na terytorium kraju
- Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów
- Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów na terytorium kraju

37. Omów pojęcie podatek VAT naliczony oraz należny.

- Podatek należny to podatek, który obliczany jest w odniesieniu od obrotu ze sprzedaży
- Podatek naliczony to podatek, który płacony jest przy ponoszeniu kosztów. Podlega odliczeniu – zmniejsza podatek należny

38. Proszę opisać pojęcia odpłatnej dostawy towarów i odpłatnego świadczenia usług w podatku VAT.

- Odpłatna dostawa towarów to przeniesienie prawa do rozporządzania towarami jako właściciel
- Odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju – świadczenie, które nie stanowi dostawy towarów

39. Proszę opisać najistotniejsze cechy podatku od towarów i usług.

- Obrotowy – podstawą opodatkowania jest obrót, czyli wartość dostarczanych towarów czy też świadczonych przez podatnika usług
- Pośredni – podmiot (podatnik) nie ponosi faktycznego, ekonomicznego ciężaru podatku (konsumenci je ponoszą)
- Wielofazowość – nakładany na każdym etapie obrotu towarem lub usługą aż do dostawy
- Powszechność – obejmuje wszelkie dostawy towarów i świadczenia usług za wynagrodzeniem
- Zasada neutralności – podatek VAT jest ekonomicznie obojętny dla przedsiębiorcy, obciąża konsumenta
- Zasada opodatkowania konsumpcji – obciąża konsumenta

40. **Wymień i omów podatników VAT.**

    - podatnikami są podmioty, które wykonują samodzielnie działalność gospodarczą bez względu na cel lub rezultat:
        - osoby fizyczne
        - osoby prawne
        - jednostka nieposiadająca osobowości prawnej,
        - a także podatnicy dokonujący wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów oraz na których ciąży obowiązek uiszczenia cła

41. **Omów jakie warunki musi spełnić podróżny, żeby zasadnie ubiegać się o zwrot VAT w ramach procedury TAX FREE (definicja podróżnego, miejsce zamieszkania podróżnego).**

    - Podróżny to osoba fizyczna, która nie posiada stałego miejsca zamieszkania na terytorium UE.

42. **Proszę wymień i opisz transakcje wewnątrzwspólnotowe podlegające opodatkowaniu podatkiem VAT.**

    - Wewnątrzwspólnotowe nabycie (nabycie prawa do rozporządzania towarami) oraz dostawa (przywóz towarów w ramach dostawy towarów) towarów podlegają opodatkowaniu podatkiem VAT. W kraju sprzedaży stosuje się stawkę 0%, a podatek płaci nabywca towaru.

43. **Jakie zasady obowiązują przy rozliczaniu podatku VAT przy transakcjach eksportowych i importowych?**

    - Transakcje eksportowe podlegają preferencyjnemu opodatkowaniu, tzn. zerową stawką VAT. Można ją zastosować jeżeli eksporter dostarczy komunikat IE 599 potwierdzający wywóz towaru.

44. **Wymień i krótko opisz warunki zwrotu podatku VAT w ramach procedury TAX FREE.**

    - Dotyczy tylko towarów
    - Minimalny koszt towarów to 200zl
    - Należy je wywieźć poza terytorium UE
    - Musi być w bagaży osobistym podróżnego
    - Towar nie może mieć charakteru handlowego
    - Towar musi zostać wywieziony w stanie nienaruszonym
    - Musi wywieźć nie później niż w ostatnim dniu 3 miesiąca następującego po miesiącu zakupu towaru

45. **Proszę wskazać co to jest podatek naliczony w rozliczeniu podatku VAT oraz opisać zasady jego rozliczania.**

    - Podatek naliczony to podatek, który płacony jest przy ponoszeniu kosztów. Podlega odliczeniu – zmniejsza podatek należny. Należny (fv sprzedaży) – naliczony (fv zakupu) = koszt do US

46. **Scharakteryzuj jednolity plik kontrolny (JPK).**

- JPK – to zbiór danych w formie elektronicznej tworzony z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego poprzez bezpośredni eksport danych. Zawiera dane o operacjach gospodarczych za dany okres. Są to księgi i dokumenty księgowe prowadzone za pomocą programów komputerowych, przekazywane na żądanie organu podatkowego lub automatycznie przekazywane za dany okres (miesięcznie lub kwartalnie).

47. Proszę opisać kto jest zobowiązany ewidencjonować sprzedaż na kasie rejestrującej (fiskalnej) i jakie są zwolnienia w tym zakresie.

- Kasy rejestrujące są obowiązani prowadzić podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych. Zwolnienia zależą od wielkości dochodów (do 20 tyś) lub wykonywanych czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia.

48. Proszę wskazać kto wykonuje nabycie sprawdzające i jak przebiega ta czynność. kontrola

- Funkcjonariusze SCS i pracownicy urzędów skarbowych
- Nabycie sprawdzające polega na nabyciu towarów lub usług w celu sprawdzenia wywiązywania się przez sprawdzanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w zakresie:
  - ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej;
  - wydawania nabywcy paragonu fiskalnego.
- W toku nabycia sprawdzającego sporządza się:
  - notatkę – jeżeli nie stwierdzono nieprawidłowości,
  - protokół – jeżeli stwierdzono nieprawidłowości (brak ewidencjonowania, towar stanowi dowód), nabycie dotyczy usługi, sprawdzany odmówił zwrotu zapłaty i/lub przyjęcia towaru

49. Gry hazardowe – podstawy prawne----

- ustawa z dnia 19 listopada 2009r. o grach hazardowych określa:

- warunki urządzania gier hazardowych
- prowadzenia działalności w tym zakresie
- zasady opodatkowania podatkiem od gier hazardowych

50. Zdefiniuj gry hazardowe+++ 51

51. **Wymień i omów rodzaje gier hazardowych, które muszą być urządzane na podstawie koncesji.**

- Gry:
  - gry losowe – wynik w szczególności zależy od przypadku (liczbowe, loterie pieniężne, kości, bingo)
  - gry w karty (turnieje w pokera, black jack)
  - Zakłady wzajemne – to zakłady o wygrane pieniężne lub rzeczowe polegające na odgadywniu. Totalizatory i bukmacherstwo.
  - Na automatach – gry na urządzeniach wygrane pieniężne lub rzeczowe. Również bez wygranych ale w celach komercyjnych.

52. **Wymień i omów rodzaje gier hazardowych, które muszą być urządzane na podstawie koncesji.**

---

53. **Wymień i omów rodzaje gier hazardowych, które muszą być urządzane na podstawie zezwolenia i zgłoszenia.**

- Na podstawie zezwolenia:
  - Prowadzenie salonu gry bingo pieniężne (udziela minister właściwy ds. finansów na 6 lat)
  - Urządzanie zakładów wzajemnych (udziela minister właściwy ds. finansów)
  - Urządzanie loterii fantowych, loterii audiotekstowych, gry w bingo fantowe i loterii promocyjnych (udziela dyrektor ias na max 2 lata)
- Na podstawie zgłoszenia:
  - Loterie fantowe lub gry w bingo fantowe, w których wartość puli wygranych nie przekracza kwoty bazowej (do naczelnika UCS)

54. **Wymień i opisz zasady funkcjonowania OŚRODKÓW GIER funkcjonujących w grach hazardowych.**

- Kasyno gry w każdej miejscowości drugi powyżej 250 tyś
- Salon gry bingo do 100 tyś mieszkańców
- Salon gier na automatach 1 automat na każde rozpoczęte 1000 mieszkańców (decyzja dias zatwierdzająca lokalizację.)
- W ośrodkach gier prowadzi się rejestrację gości oraz jest obowiązek zainstalowania audiowizyjnego systemu kontroli gier, który służy do kontroli przebiegu i prowadzenia gier(kamery tylko w kasynie i w salonach automatów).

50. Monopolista czyli totalizator sportowy.

- Gry liczbowe
- Loterie pieniężne
- Gry telebingo
- Gry na automatach
- Urządzanie gier przez internet

55. **Podaj przykładowe warunki jakie musi spełniać podmiot, aby mógł urządzać gry hazardowe.**

- Musi posiadać koncesje (udzielana na 6 lat, podlega opłacie, jedno kasyno jedna koncesja, wniosek zawiera szczegółowe dane i projekty regulaminów, KONCESJSE SĄ LIMITOWANE), zezwolenie (OPISZ) lub zgłosić urządzanie gier (powiadomienie o organizacji wydarzenia np. loteria fantowa na festynie).
- Prowadzić ewidencje zaświadczeń oraz przechowywać odpisy wydanych zaświadczeń przez okres 5 lat.
- prowadzić rejestracje gości.
- Musi zainstalować audiowizyjny system kontroli gier

56. **Co to są dopłaty i opłaty w grach hazardowych?**

- Dopłaty stosuje się w grach objętych monopolem w wysokości 125% lub 10% stawki w zależności od rodzaju gry.
- Opłaty stanowią dochód budżetu. Pomiot uiszcza opłatę za:
    - Udzielenie koncesji lub zezwolenia
    - Zmianę koncesji lub zezwolenia
    - Rejestracje automatu lub urządzenia do gier
    - Rozpatrzenie wniosku o rozstrzygniecie charakteru gier.

57. Omów podstawowe obowiązki wynikające z ustawy o grach hazardowych, związane z badaniem, rejestracją i eksploatacją urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier.

- Urządzenia losujące, urządzenia do gier i automatów do gier mogą eksploatować podmioty posiadające koncesję lub zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie gier losowych lub gier na automatach oraz przez podmioty wykonujące monopol państwa po ich zarejestrowaniu przez właściwego naczelnika UCS. Rejestracja (którą poprzedza badanie) oznacza dopuszczenie go do eksploatacji na okres 6 lat. Urządzenia rejestruje się na podstawie opinii jednostki badającej upoważnionej do badań technicznych automatów i urządzeń do gier. Obowiązek informacyjny……

58. Wymień kto w myśl przepisów ustawy o grach hazardowych podlega karze pieniężnej? Są to administracyjne kary pieniężne mające charakter prewencyjny. Nakłada NUCS w opolu

- Urządzający gry hazardowe bez koncesji, zezwolenia lub bez dokonania zgłoszenia (100 tyś od każde automatu lub 5 krotność opłaty za koncesje lub zezwolenie, 10 tyś za gry bez zgłoszenia)
- Urządzający gry hazardowe na podstawie udzielonej koncesji, zezwolenia lub dokonanego zgłoszenia, który narusza warunki zatwierdzonego regulaminu (200 tyś w zakresie gier urządzanych na podstawie koncesji lub zezwolenia lub 10 tyś na podstawie zgłoszenia)
- Posiadacz zależny lub samoistny lokalu (100 tyś od każdego automatu),
- Za urządzanie gier hazardowych której urządzenie stanowi monopol państwa (500tyś)
- Uczestnik gry hazardowej urządzanej bez koncesji (100% uzyskanej kwoty wygranej)
- Przedsiębiorca telekomunikacyjny który nie uniemożliwił dostępu do stron internetowych (do 250 tyś)
- Dostawaca usług płatniczych w zakresie zabronionych stron internetowych (Mastercard visa itp.) do 250 tyś zł

59. Omów obowiązki urządzającego gry

- Zaświadczenia o wygranej(druk ścisłego zarachowania; wystawiany nie później niż w dniu wygranej), ewidencja zaświadczeń, ewidencja wygranych powyżej 2280zł(kwota wolna od podatku)

- Opłaty: za koncesje 320 krotność kwoty bazowej(na 6 lat); rejestracja automatu, decyzję o rozstrzygnięciu o grze
- Dopłata: są przewidziane dla monopolisty 10% od zdrapek 25% od dużego lotka
- Podatek: Kto? Urządzający płaci podatek lub w przypadku turniejów uczestnik (płatnikiem i tak będzie kasyno); przedmiotem (co) opodatkowania jest urządzanie albo udział.

60. Omów procedurę zawieszenia poboru akcyzy, w tym wskaż przykładowe sytuacje, kiedy ma zastosowanie.

- Procedura zawieszenia poboru akcyzy to procedura stosowana podczas produkcji, magazynowania, przeładowania i przemieszczania wyrobów akcyzowych, w trakcie której, gdy są spełnione określone w przepisach warunki, z obowiązku podatkowego nie powstaje zobowiązanie podatkowe.
- Procedura zawieszenia poboru akcyzy ma zastosowanie, gdy:
  - Znajdują się w składzie podatkowym
  - Są przemieszczane między składami podatkowymi
  - W przypadku ich importu i dopuszczenia do obrotu są przemieszczane z miejsca importu przez zarejesrtowanego wysyłającego do składu podatkowego
  - Są przemieszczane, w celu dokonania eksportu ze składu podatkowego do urzędu/organu celnego, który nadzoruje faktyczne wprowadzenie tych wyrobów poza terytorium UE.

61. Omów przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy.

- Przemieszczanie wyrobów akcyzowych poza procedura zawieszenia poboru akcyzy odbywa się z użyciem systemu EMCS na podstawie dokumentu e-SAD. Przemieszczenie takie to dostawa wewnątrzwspólnotowa lub nabycie wewnątrzwspólnotowe.

62. Wymień i omów podmioty uprawnione do korzystania z procedury zawieszenia poboru akcyzy.

- Skład podatkowy to miejsce, w którym wyroby kacyzowe są produkowane, magazynowane, przeładowywane lub do którego wyroby te są wprowadzane lub wyprowadzane. Trzeba mieć zezwolenie od właściwego naczelnika US
- Zarejestrowany odbiorca to podmiot, któremu wydano zezwolenie na nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych
- Zarejestrowany wysyłający to podmiot, któremu wydano zezwolenie na wysyłanie importowanych wyrobów akcyzowych
- E-DD e-AD e- SAD

63. Omów jakie towary podlegają opodatkowaniu akcyzą (przedmiot opodatkowania).

- wyroby akcyzowe:
  - wyroby energetyczne
  - energia elektryczna
  - napoje alkoholowe
  - wyroby tytoniowe

- susz tytoniowy
- płyn do e-papierosów
- wyroby nowatorskie

➢ samochody osobowe

64. Opisz w jaki sposób określa się podstawy opodatkowania w podatku akcyzowym oraz jakie są rodzaje podstaw opodatkowania i podaj przykłady podstaw opodatkowania.

➢ Podstawa opodatkowania zależy od wyrobu. Stawki podatku akcyzowego mogą być określane jako:

- Kwota na jednostkę wyrobu (paliwa, alkohol, energia elektryczna)
- Procent podstawy opodatkowania (samochody osobowe)
- Kwota na jednostkę wyrobu i procent maksymalnej ceny detalicznej (papierosy)

65. Wymień przykładowe zwolnienia od akcyzy.

➢ Zwolnienia od akcyzy:

- Ubytki wyrobów akcyzowych lub całkowite zniszczenie
- Alkohol etylowy całkowicie skażony
- Alkohol etylowy zawarty w olejkach eterycznych
- Energię elektryczną z odnawialnych źródeł energii,
- Alkohol etylowy do celów medycznych

66. Omów jakie czynności i kto podlega opodatkowaniu podatkiem akcyzowym w przypadku samochodów osobowych.

➢ **Jeżeli w stosunku do wyrobu akcyzowego powstał obowiązek podatkowy w związku z wykonaniem jednej czynności, to nie powstaje obowiązek podatkowy na podstawie innej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą – zasada jednokrotności podatku akcyzowego**

➢ Opodatkowane jest:

- Import samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym;
- Nabycie wewnątrzwspólnotowe samochodu osobowego niezarejestrowanego wcześniej na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym
- Pierwsza sprzedaż na terytorium kraju samochodu osobowego niezarejestrowanego na terytorium kraju zgodnie z przepisami o ruchu drogowym

➢ Podatnikiem jest:

- Osoba fizyczna
- Osoba prawna
- Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

67. Co jest przedmiotem opodatkowania akcyzą?

➢ 🎬 produkcja wyrobów akcyzowych,
➢ 🎬 import wyrobów akcyzowych,
➢ 🎬 nabycie wewnątrzwspólnotowe wyrobów akcyzowych,
➢ 🎬 wprowadzenie wyrobów akcyzowych do składu podatkowego,
➢ 🎬 wyprowadzenie ze składu podatkowego wyrobów akcyzowych,

- wysłanie z zastosowaniem procedury zawieszenia poboru akcyzy z miejsca importu wyrobów akcyzowych,
- inne czynności podlegające opodatkowaniu, np. niezgodne z
- przeznaczeniem użycie wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na przeznaczenie, sprzedaż lub oferowanie na sprzedaż papierosów lub tytoniu do palenia poza procedurą zawieszenia poboru akcyzy, z odpłatnością powyżej maksymalnej ceny detalicznej, w tym w połączeniu z innym towarem lub usługą lub w połączeniu z przyznaniem nabywcy nieodpłatnej premii w postaci **innych towarów lub usług.**

68. Omów podstawę opodatkowania w podatku akcyzowym.

- W podatku akcyzowym podstawa opodatkowania zależy od rodzaju wyrobu akcyzowego. Z kolei stawki podatku akcyzowego zgodnie z ustawą o podatku akcyzowym mogą być określone jako:
- kwota na jednostkę wyrobu (np. paliwa, alkohol, energia elektryczna);
- procent podstawy opodatkowania (np. samochody osobowe);
- kwota na jednostkę wyrobu i procent maksymalnej ceny detalicznej (np. papierosy).

69. W zakresie opodatkowania akcyza samochodów osobowych wskaż w jaki sposób określa się podstawę opodatkowania, jakie są stawki i przykładowe zwolnienia.

- Podstawę opodatkowania określa się na podstawie:
  - Kwoty należnej z tytułu sprzedaży na terytorium kraju pomniejszonej o kwotę podatku VAT,
  - Kwoty jaką podatnik jest obowiązany zapłacić za samochód
  - Wartości celnej towaru powiększoną o należne cło
- Stawki są różne w zależności od pojemności silnika lub napędu (np. 18,6 %, 9,3%, 1,55%, 3,1%)
- Przykładowe zwolnienia:
  - Pojazd elektryczny,
  - Pojazdy przywożone czasowo do celów prywatnych
  - Specjalistyczny środek transportu sanitarnego

70. Omów zasady poboru podatku akcyzowego w przypadku importu wyrobów akcyzowych.

- Obowiązek podatkowy powstaje z dniem powstania długu celnego
- Podatnicy mają obowiązek zapłacić akcyzę w terminie wynikającym z prawa celnego (7dni do NUCS)
- Do poboru akcyzy z tytułu importu jest obowiązany właściwy naczelnik UCS, a także do obliczenia i zaksięgowania kwoty należności.

71. Wymień i omów rodzaje znaków akcyzy.

- Znaki akcyzy mogą być: podatkowe i legalizacyjne.
- Podatkowe znaki akcyzy nanosi się przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy lub przed przekazaniem do magazynu wyrobów godowych lub dokonaniem sprzedaży.
- Legalizacyjne znaki akcyzy są nakładane na wyroby, które są nieoznaczone, oznaczone nieprawidłowo lub oznaczone nieodpowiednimi znakami akcyzy (np. uszkodzonymi),

- Znaki akcyzy mogą być w postaci banderol, znaków cechowych lub odcisków pieczęci.

72. Omów oznaczanie wyrobów akcyzowych podatkowymi znakami akcyzy i wskaż podmioty na których ciąży ten obowiązek.

- Podatkowe znaki akcyzy nanosi się przed zakończeniem procedury zawieszenia poboru akcyzy lub przed przekazaniem do magazynu wyrobów godowych lub dokonaniem sprzedaży. Pomioty, które muszą je stosować:
  - Podmioty, które prowadzą składy podatkowe,
  - Importerzy,
  - Podmioty dokonujące nabycie wewnątrzwspólnotowe,
  - Przedstawiciele podatkowi.

73. Omów oznaczanie wyrobów akcyzowych legalizacyjnymi znakami akcyzy.

- Legalizacyjne znaki akcyzy są nakładane na wyroby, które są nieoznaczone, oznaczone nieprawidłowo lub oznaczone nieodpowiednimi znakami akcyzy (np. uszkodzonymi).

74. Wymień i omów ogólne zasady postępowania podatkowego.

- Zasada praworządności – organy działają na podstawie przepisów prawa
- Zasada prowadzenia postępowania podatkowego w sposób budzący zaufanie – organy podatkowe udzielają niezbędnych informacji i wyjaśnień o przepisach prawa podatkowego.
- Zasada prawdy obiektywnej – wyjaśnienie stanu faktycznego oraz załatwienie sprawy w postępowaniu
- Zasada czynnego udziału stron w postępowaniu podatkowym – umożliwienie czynnego udziału w postępowaniu podatnikowi
- Zasada przekonywania strony w postępowaniu podatkowym – uzasadnianie decyzji podatkowych
- Zasada szybkości i prostoty postępowania podatkowego – organy działają wnikliwie i szybko
- Zasada pisemności postępowania – pisemnie lub elektronicznie
- Zasada dwuinstancyjności postępowania podatkowego – możliwość odwołania
- Zasada trwałości ostatecznych decyzji podatkowych – nie można się od nich odwołać
- Zasada jawności dla stron w postepowaniu podatkowym – strona ma wgląd w sprawę

75. Omów sposoby wszczynania postępowań podatkowych.

- z urzędu – dzień doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu wszczyna postepowanie
- na wniosek strony – dzień doręczenia wniosku organowi wszczyna postępowanie podatkowe

76. Wymień i scharakteryzuj rodzaje pełnomocnictw w postępowaniu podatkowym.

- Pełnomocnictwo ogólne – upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych
- Pełnomocnictwo szczególne – jedno pełnomocnictwo do jednej sprawy
- Pełnomocnictwo do doręczeń

77. Omów zasady doręczania pism w toku postępowania podatkowego.

- Elektronicznie:
  - Doręczanie na adres do doręczeń elektronicznych (ADE)
  - Doręczanie na konto w systemie teleinformatycznym organu podatkowego (e-US, PUESC).
- Za pokwitowaniem:
  - Za pośrednictwem operatora pocztowego,
  - Pracownik urzędu
  - Funkcjonariusz
  - Upoważniony pracownik innego organu podatkowego
- W siedzibie organu podatkowego

78. Co może być dowodem w postępowaniu podatkowym i jakie są reguły postępowania dowodowego.

- Dowodami mogą być:
  - Księgi podatkowe,
  - Deklaracje złożone przez stronę,
  - Zeznania świadków,
  - Opinie biegłych,
  - Materiały i informacje zebrane w wyniku oględzin,
  - Informacje podatkowe, czynności sprawdzające, kontrole
  - Umowy cywilno-prawne
- Organ podatkowy ma obowiązek zebrać i w sposób wyczerpujący rozpatrzyć cały materiał dowodowy.

79. Omów zasady wydawania przez organ podatkowy decyzji w postępowaniu podatkowym i wskaż jakie elementy powinna ona zawierać.

- Decyzja kończy postępowanie. Mogą być ustalające, określające, ostateczne lub nieostateczne. Decyzja powinna zawierać:
  - Oznaczenie organu,
  - Datę wydania,
  - Oznaczenie strony,
  - Podstawę prawną,
  - Rozstrzygnięcie,
  - Uzasadnienie faktyczne i prawne,
  - Pouczenie o trybie odwoławczym,
  - Możliwość wniesienia skargi
  - Podpis osoby upoważnionej

80. Co to jest postanowienie w postępowaniu podatkowym i czym różni się od decyzji?

- ➢ Postanowienia są wydawane przez organ podatkowy w toku postępowania podatkowego i dotyczą poszczególnych kwestii wynikających w toku tego postępowania, lecz nie rozstrzygają sprawy, tak jak robią to decyzje.

81. Omów środki zaskarżenia decyzji wydanej w postępowaniu podatkowym.

- ➢ Środki zaskarżenia mogą być:
  - Zwyczajne – odwołanie od decyzji; zażalenia na postanowienie
  - Nadzwyczajne – wznowienie postępowania; stwierdzenie nieważności decyzji; uchylenie bądź zmiana decyzji
  - O charakterze sądowym – skarga do WSA lub NSA

82. Podaj jaki jest cel wyłączenia pracownika organu podatkowego i wyłączenia organu podatkowego z postępowania podatkowego oraz w jakich przypadkach wyłączenia te występują?

- ➢ Wyłączenia mają na celu uniknięcie zarzutu stronniczości. Przykładowe wyłączenia:
  - Pracownik jest stroną
  - Strona jest małżonkiem, rodzeństwem itd.
  - Stroną jest osoba pozostająca wobec niej w stosunku nadrzędności służbowej.

Tryby nadzwycajne

KONTROLE

1. **Omów pojęcie kontroli celno-skarbowej.**
   - ➢ Kontrola celno-skarbowa to podstawowa forma realizacji zadań przez naczelników urzędów celno-skarbowych, zmierzająca do kontroli przestrzegania przepisów celnych, podatkowych oraz innych, do których kontroli zobowiązana jest KAS oraz DIAS w zakresie kontroli orzeczeń majątkowych. Ma charakter mieszany, łączący w sobie uprawnienia kontrolne i śledcze, wykorzystując nie tylko typowe instrumenty prawne znane prawu administracyjnemu, ale także instrumenty prawne charakterystyczne dla działania policji i informacji wywiadowczych + obszary (NUCS – CAŁA POLSKA)
2. **JAKIE MAMY UPRAWNIENIA**
3. **W ramach kontroli celno-skarbowej mogą być wykonywane m.in. następujące czynności:**

- • oględziny,
- • rewizja,
- • przeszukanie osób i lokali,
- • przesłuchanie,
- • pobór i badanie próbek towarów,
- • zatrzymywanie pojazdów, osób i rzeczy,
- • zabezpieczanie dowodów,
- • zabezpieczanie należności na majątku kontrolowanego,

- • kontrola dokumentów i ewidencji,
- • konwojowanie,
- • strzeżenie towarów.

4. **Co nie podlega rewizji**

- 1) na zasadzie wzajemności:
- a) towary przeznaczone dla obcych przedstawicielstw dyplomatycznych urzędów konsularnych oraz misji specjalnych w Rzeczypospolitej Polskiej, a także organizacji międzynarodowych mających siedziby lub placówki w Rzeczypospolitej Polskiej,
- b) towary przeznaczone dla osób korzystających z przywilejów i immunitetów dyplomatycznych,
- c) opatrzone pieczęcią urzędową przedstawicielstwa dyplomatycznego, urzędu konsularnego, ministerstwa spraw zagranicznych obcego państwa lub pieczęcią urzędową misji specjalnej albo organizacji lub instytucji, która misję ustanowiła, przesyłki urzędowe przesyłane do obcych przedstawicielstw dyplomatycznych, urzędów konsularnych i misji specjalnych w Rzeczypospolitej Polskiej oraz opatrzone taką pieczęcią przesyłki przez nie wysyłane;
- 2) opatrzone pieczęcią urzędową przesyłki przesyłane między urzędem obsługującym ministra właściwego do spraw zagranicznych a polskimi przedstawicielstwami dyplomatycznymi, urzędami konsularnymi i misjami specjalnymi za granicą.

5. **Dla kontroli celno-skarbowej prowadzi się akta kontroli (art. 86 ustawy o KAS). Zawierają one w szczególności**:

- wykaz ich zawartości, z podaniem nazw dokumentów;
- upoważnienie do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej;
- dokumenty zgromadzone w toku kontroli celno-skarbowej;
- protokoły z przeprowadzenia dowodów;
- wynik kontroli lub protokół końcowy.

6. **Jakie są rodzaje upoważnień?**
7. **Kto podlega kontroli?**
8. **Omów przebieg kontroli celno-skarbowej.**

➢ Kontrola SENT: (sprawdzamy)

- Numer referencyjny;
- Dane systemowe;
- Przejazd, trasa;
- Przerwy;
- Geolokalizator;
- Dokumenty;
- Rewizja (tożsamość towaru max. 10% różnicy);
- Może mieć MRN (T1, T2, karnet TIR);

- SENT przewozi paliwa, oleje, odpady, tytoń, leki, wyroby akcyzowe.

9. W jaki sposób dokumentuje się poszczególne czynności kontroli celno-skarbowej?

➢ Protokół z :

- oględzin,
- zabezpieczenia dowodów,
- przesłuchania kontrolowanego lub świadka,
- przeszukania osoby,
- przeszukania lokali, innych pomieszczeń, miejsc lub rzeczy,
- kontroli dokumentów i ewidencji,
- rewizji,
- pobierania próbek towarów i wyrobów oraz ich badania.

➢ Zdjęcia, nagrania

10. Kiedy można zarządzić konwój i na jakiej podstawie?

- Naczelnik urzędu celno-skarbowego w drodze decyzji może na terenie RP zarządzić konwój (art. 67 ustawy o KAS), w szczególności, gdy:
- a) niemożliwe jest nałożenie zamknięć urzędowych, a zachowanie tożsamości towaru jest niezbędne do przestrzegania warunków procedury celnej, procedury zawieszenia poboru podatku akcyzowego lub istnieje uzasadnione podejrzenie, że towar może zostać usunięty spod dozoru celnego, o którym mowa w przepisach celnych Unii Europejskiej;
- istnieje uzasadnione podejrzenie, że towary nie zostaną dostarczone do urzędu celno-skarbowego albo miejsca uznanego lub wyznaczonego przez organ KAS;
- c) istnieje uzasadnione podejrzenie, że towary nie zostaną dostarczone do miejsca wskazanego w dokumencie towarzyszącym przesyłce;
- d) kwota należności publicznoprawnych mogących powstać w związku z przewozem towarów podlegających kontroli jest wyższa niż kwota zabezpieczenia;
- e) przewożone są towary, których przewóz jest związany ze zwiększonym ryzykiem.

  DECYZJA MA RYGOR NATYCHMIASTOWEJ WYKONALNOŚCI
  JEST DORĘCZANA KIEROWCY

11. Co to jest dozór celny oraz co to jest kontrola celna? Opisz dodatkowo zależności pomiędzy tymi dwiema instytucjami UKC.

➢ dozór celny oznacza ogólne działania prowadzone przez organy celne w celu zapewnienia przestrzegania przepisów prawa celnego i, w stosownych przypadkach, innych przepisów mających zastosowanie do towarów podlegających tym działaniom;

➢ Kontrola celna to określone czynności wykonywane przez organy celne w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa celnego oraz innymi przepisami regulującymi wprowadzenie, wyprowadzenie, tranzyt, przemieszczanie, składowanie i końcowe przeznaczanie towarów przemieszczanych między obszarem celnym Unii a krajami lub terytoriami spoza tego obszaru.

➢ Czynności kontroli celnej wykonywane są w ramach dozoru celnego

12. W jaki sposób przebiega bezpośrednia kontrola celna towarów wprowadzanych na obszar na obszar celny UE?

➢ Rewizja towarów;

- Pobieranie próbek;
- Weryfikacja prawidłowości i kompletności informacji podanych w zgłoszeniu;
- Kontrola środków transportu;
- Kontrola bagażu;
- Przeprowadzanie oficjalnych dochodzeń i innych podobnych czynności.

13. Omów etapy weryfikacji zgłoszenia celnego.

- Organy celne, w celu zweryfikowania prawidłowości danych zawartych w przyjętym zgłoszeniu celnym, mogą:
  - skontrolować zgłoszenie i dokumenty załączane do zgłoszenia;
  - zażądać od zgłaszającego dostarczenia innych dokumentów;
  - przeprowadzić rewizję towarów;
  - pobrać próbki w celu dokonania ich analizy lub dokładniejszej rewizji towarów.

14. W jaki sposób przebiega kontrola celna po zwolnieniu towaru u przedsiębiorcy wykonywana w trybie art. 48 UKC?

- Do celów kontroli celnych organy celne mogą weryfikować prawidłowość i kompletność informacji podanych w zgłoszeniu celnym, deklaracji do czasowego składowania, przywozowej deklaracji skróconej, wywozowej deklaracji skróconej, zgłoszeniu do powrotnego wywozu lub powiadomieniu o powrotnym wywozie, a także weryfikować istnienie, autentyczność, prawidłowość i ważność wszelkich załączonych dokumentów oraz mogą kontrolować księgowość zgłaszającego i pozostałą dokumentację dotyczącą operacji odnoszących się do towarów lub uprzednich lub późniejszych operacji handlowych związanych z tymi towarami po ich zwolnieniu.

15. Opisz zależności pomiędzy dozorem celnym a statusem celnym.

- Dozór celny i status celny są ściśle powiązane w przepisach celnych. Status celny określa, czy towar jest uważany za unijny, czy nieunijny, podczas gdy dozór celny to działania podejmowane przez organy celne w celu zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących towarów podlegających kontroli celnej.

16. Omów czynności rewizji celnej i jakie mogą być rodzaje rewizji?

- Rodzaje rewizji:
  - Całkowita;
  - Częściowa;
  - Odstąpienie.
- Rewizja to czynność kontroli celnej mająca na celu ustalenie rodzaju, ilości towaru, stanu towaru, a także w miarę potrzeb, mająca na celu zweryfikowanie zadeklarowanej wartości celnej przywożonego towaru.

17. Omów najważniejsze elementy kontroli procedur specjalnych.

- Kontrola w procedurach specjalnych:
  - wykonanie obowiązków

- tożsamość zgłoszonego towaru (ilość, stan, rodzaj, itp.)
- ograniczenia pozaekonomiczne
- zabezpieczenie
- pozwolenie

18. Omów najważniejsze elementy kontroli procedury dopuszczenia do obrotu i procedury wywozu.

➢ Kontrola procedury dopuszczenia do obrotu:

- tożsamość zgłoszonego towaru (ilość, stan, rodzaj, itp.)
- ograniczenia pozaekonomiczne
- pochodzenie
- wartość celną
- wykonanie obowiązków
- uiszczenie należności
- zasada nieodstępowania jeżeli towar podlegał zwolnieniu z zastrzeżeniem

➢ Kontrola procedury wywozu:

- tożsamość zgłoszonego towaru (ilość, stan, rodzaj, itp.)
- ograniczenia pozaekonomiczne

19. W jaki sposób wszczyna się kontrole celno-skarbowe?

➢ Wszczęcie kontroli celno-skarbowej następuje z urzędu, na podstawie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej.

➢ na mundur

➢ na legitymacje i upoważnienie stale

20. Co to jest i na czym polega kontrola fitosanitarna?

➢ Kontroli fitosanitarnej podlegają:

- Żywe rośliny
- Produkty roślinne
- Przedmioty pochodzenia roślinnego (ozdoby, opakowania)
- Przedmioty mające styczność z materiałem roślinnym (opakowania, maszyny rolnicze i leśne)

➢ Graniczna kontrola fitosanitarna - Wprowadzanie bezpośrednio z państw trzecich na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej roślin, produktów roślinnych lub przedmiotów jest dozwolone przez wyznaczone punkty wwozu.

➢ Inspektor Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa przeprowadza graniczną kontrolę fitosanitarną, obejmującą następujące czynności:

- sprawdzenie, czy przesyłce towarzysza wymagane dokumenty - (m.in. prawidłowo wypełnione świadectwo fitosanitarne wystawione przez służbę ochrony roślin państwa eksportującego) lub czy jest ona prawidłowo oznakowana,
- kontrola tożsamości,
- kontrola zdrowotności.

➢ Do czasu zakończenia granicznej kontroli fitosanitarnej rośliny, produkty roślinne lub przedmioty znajdują się pod nadzorem organu celnego.

- Palety podlegają kontroli fitosanitarnej

21. Co to jest i na czym polega kontrola weterynaryjna?

- Weterynaryjnej kontroli granicznej poddaje się:
  - każdą przesyłkę zwierząt lub produktów pochodzenia zwierzęcego
  - próbki badawcze, handlowe i przedmioty wystawiennicze
  - pasze
  - zwierzęta żywe
  - inne przedmioty mogące stanowić nośniki chorób zwierzęcych (np. słoma)
  - białka zwierzęce
- wprowadzaną z państw trzecich, przy czym weterynaryjna kontrola zwierząt domowych towarzyszących podróżnym, przywożonym lub przewożonym w celach niehandlowych, realizowana jest według odrębnych zasad. Przeprowadza ją Główny Inspektorat Weterynarii.
- Graniczna kontrola weterynaryjna
  - kontrola dokumentów,
  - kontroli identyfikacyjnej,
  - kontroli bezpośredniej, czyli: zwierząt, produktów (pochodzenia zwierzęcego, materiału biologicznego, produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, produktów pochodnych, siana i słomy, produktów złożonych, paszy niepochodzącej od zwierząt)

22. Co to jest i na czym polega kontrola sanitarna?

- Graniczna kontrola sanitarna odbywa się:
  - na przejściach granicznych, przez które towary podlegające tej kontroli mogą być wprowadzane na obszar Unii Europejskiej,
  - w innych miejscach:
    - właściwych ze względu na miejsce przeznaczenia towaru, siedzibę importera lub odbiorcy,
    - miejscu dopuszczenia do obrotu,
    - magazynach,
    - pomieszczeniach podmiotu dokonującego przywozu.
- Kontroli sanitarnej poddaje się: (właściwy inspektor sanitarny)
  - Żywność pochodzenia niezwierzęcego oraz materiały lub wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością,
    - przywożone z państw trzecich,
    - niepoddane granicznej kontroli sanitarnej w innym państwie UE (dopuszczenie do obrotu),
    - wywożone z terytorium UE, na podstawie wniosku podmiotu,
    - niewymienione ani niewłączone w wykazie towarów podlegających granicznej kontroli sanitarnej, w przypadku podejrzenia lub stwierdzenia, że towar nie spełnia obowiązujących wymagań zdrowotnych.
- Organ celny:
  - Sprawdza czy towar podlega granicznej kontroli sanitarnej

- Żąda przedstawienia świadectwa stwierdzającego spełniane przez towary objęte graniczną kontrolą sanitarną wymagań zdrowotnych
- Nadaje towarom procedurę celną zgodnie z warunkami określonymi w świadectwie albo zgodnie z podjętymi środkami

23. Omów protokół z kontroli celno-skarbowej i kiedy się go sporządza.

- ➢ Protokół z kontroli sporządza się w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości lub na wyraźne żądanie osób kontrolowanych.
- ➢ Z protokołu ma wynikać: kto, kiedy, gdzie i jakich czynności kontrolnych dokonał, kto i w jakim charakterze był przy nich obecny, co i w jaki sposób w wyniku tych czynności i jakie uwagi zgłosiły obecne osoby.

24. Jakie są zasady wykonywania przeszukania osobistego podróżnych?

- ➢ Poszanowanie godności człowieka oraz respektowania innych praw i wolności obywatelskich
- ➢ Wykonywanie czynności służbowych w sposób możliwie najmniej naruszający dobra osobiste i majątkowe przedmiotów, które te czynności dotyczą
- ➢ Stosowania zatrzymania osoby tylko wówczas, gdy inne środki okazały się bezcelowe lub nieskuteczne
- ➢ Niezwłocznego, w razie uzasadnionej potrzeby, poddania osoby zatrzymanej badaniu go lub udzieleniu jej pierwszej pomocy medycznej
- ➢ Przeszukanie – godność, humanitaryzm, zgodnie z celem, najlepiej przez osobę tej samej płci, bez osób postronnych. Kończymy gdy cel zostanie osiągnięty.

25. Jakie mogą być rezultaty i konsekwencje kontroli celno-skarbowych zakończonych stwierdzeniem nieprawidłowości?

- ➢ Wszczęcie postępowania
- ➢ Zatrzymanie towaru
- ➢ Cofnięcie towaru
- ➢ Cofnięcie pozwolenia
- ➢ Wszczęcie postępowania karnego skarbowego
- ➢ Zawiadomienie prokuratury o popełnieniu przestępstwa
- ➢ Zawiadomienie innych organów
- ➢ Kary pieniężne

26. W jaki sposób można potwierdzić autentyczność dokumentów poddawanych kontroli celno-skarbowej?

- ➢ Sprawdzenie w systemach
- ➢ Porównanie z innymi dokumentami
- ➢ Użycie lampy UV

- Wysłanie do weryfikacji
- Systemy tzw białego wywiadu (internet)

27. Co powinni brać pod uwagę funkcjonariusze typując podróżnych do kontroli?

- Funkcjonariusze typujący podróżnych do kontroli powinni brać pod uwagę ich „mowę ciała”, czyli:
  - Glos i sposób wysławiania się
  - Ekspresja twarzy – wzrok i ruchy oczu
  - Ruchy głowy
  - Ruchy ciała
  - Ruchy ramion i dłoni
  - Wygląd
  - zachowanie

28. Omów rodzaje i zakres wykorzystania specjalistycznego sprzętu do kontroli – narzędzi kontroli.

- Fiberoskop (do trudno dostępnych miejsc)
- Endoskop
- Baroskop
- Detektor przemytu (sprawdzanie pustych przestrzeni)
- Kamera podczerwieni (termowizor)
- Urządzenia RTG
- Lusterko inspekcyjne
- Latarka
- Analiza ryzyka
- System ZISAR

29. Wskaż min. 10 uprawnień przysługującym funkcjonariuszom podczas wykonywania kontroli celno-skarbowej.

- wstępu, przebywania i poruszania się na gruncie oraz w budynku, lokalu lub innym pomieszczeniu kontrolowanego;
- dokonywania oględzin;
- legitymowania lub ustalania w inny sposób tożsamości osób, jeżeli jest to niezbędne na potrzeby kontroli;
- przesłuchiwania kontrolowanego lub świadków;
- przeszukiwania lokali, w tym lokali mieszkalnych, innych pomieszczeń i miejsc oraz rzeczy, w tym z użyciem urządzeń technicznych i psów służbowych;

- żądania udostępniania akt, ewidencji, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli celno-skarbowej
- nakładania zamknięć urzędowych na urządzenia, pomieszczenia, naczynia oraz środki przewozowe.
- zasięgania opinii biegłych;
- zabezpieczania zebranych dowodów;
- żądania złożenia wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli celno-skarbowej;

30. Wymień przykładowe przesłanki skierowania samochodu przekraczającego granicę do pogłębionej kontroli w biurze kontroli szczegółowej.

-

31. Omów przykładowe dokumenty mające znaczenie dla kontroli celno-skarbowej oraz kto i jak długo powinien je przechowywać.

-

32. Co oznacza ryzyko w ramach zarządzania ryzykiem i w jaki sposób nim zarządzamy w służbie celno-skarbowej?

- Ryzyko oznacza prawdopodobieństwo i skutki wystąpienia naruszenia przepisów prawa. Ryzyko może być potencjalne (prawdopodobne, hipotetycznie możliwe do zaistnienia) oraz rzeczywiste (faktycznie stwierdzone). W SCS posługujemy się analizą ryzyka w celu identyfikacji, oceny ryzyka i opracowania metod reakcji na ryzyko oraz jego monitorowanie i przegląd.

33. Jakie są korzyści ze stosowania analizy ryzyka przez służbę celno-skarbową?

- Analiza ryzyka – metoda badawcza, której celem jest rozpoznanie ryzyka, pomiar jego wielkości oraz ustalenie środków niezbędnych do jego ograniczenia.

34. Omów rodzaje źródeł informacji dla analizy ryzyka?

- Informacje to wszelkie dane, które mogą zostać wykorzystane w analizie ryzyka, niezależnie od sposobu ich pozyskania. Są to np.:
  - rejestru kontroli,
  - rejestru ryzyka,
  - dostępnych systemów i baz danych ,
  - systemów oraz baz danych innych organów, instytucji (np. CEPIK, PESEL, itp.),
  - systemów i baz danych UE (np. AFIS, RIF),
  - mediów (np. TV, radio, prasa, Internet),
  - rejestru analiz ryzyka,
  - innych źródeł (np. donosy, anonimy, inne informacje przekazywane w różnej formie).

35. W jaki sposób funkcjonariusz SCS powinien dokonać zatrzymania pojazdu poruszającego się po drodze w ramach kontroli ruchu drogowego?

-

36. Omów zasady wykonywania kontroli transportu drogowego.

-

37. **Omów zasady podejmowania działalności w zakresie transportu drogowego.**

-

38. **Omów sankcje za nieprawidłowe wykonywanie transportu drogowego.**

-

39. **Omów zasady wykonywania kontroli na drodze publicznej.**

-

40. **Jakie znasz rodzaje przewozów drogowych, wskazanych w ustawie o transporcie drogowym? Omów je.**

-

41. **Omów zasady kontroli pojazdów nienormatywnych.**

-

42. **Omów zasady kontroli pojazdów przewożących towary niebezpieczne (ADR).**

-

43. **Omów zasady przeprowadzania kontroli SENT na drodze.**

-

44. **Omów zasady zgłaszania, uzupełniania i aktualizacji zgłoszenia przewozu towarów do rejestru monitorowania przewozów (SENT).**

-

45. **Omów na czym polega kontrola opłaty za przejazd po drogach publicznych.**

- system

46. **Omów zasady pracy psów służbowych do wykrywania narkotyków oraz do wykrywania wyrobów tytoniowych w SCS.**

- Psy służbowe są szkolone do szukania środków odurzających, wyrobów tytoniowych oraz waluty. Psy ujawniają poprzez drapanie lapami lub zatrzymaniu w bezruchu. Czynności kontrole wykonuje się w sposób niepowodujący szkód oraz zagrożenia życia lub zdrowia osób. Dla psów jest to zabawa.

47. **Omów termin ogólne bezpieczeństwo produktów oraz system oceny zgodności.**

-

48. **Omów procedurę postępowania w przypadku ochrony własności intelektualnej.**

-

-

49. **Na czym polega kontrola obrachunkowa w rozumieniu przepisów o podatku akcyzowym.**

- Kontrola obrachunkowa polega na rozliczeniu stanu zapasów i obrotu wyrobami akcyzowymi (prowadzona dla każdego wyrobu oddzielnie) w określonym okresie czasu i ustaleniu rzeczywistych strat lub rzeczywistego zużycia, które następnie są porównywane z dopuszczalnymi stratami lub dopuszczalnymi normami zużycia.

50. Omów nadzór nad wytwarzaniem, przemieszczaniem, składowaniem i niszczeniem wyrobów akcyzowych.

- ➢

51. Omów procedurę zdjęcia, kasowania i niszczenia znaków akcyzy.

- ➢ Zdjęcie, kasowanie oraz niszczenie znaków akcyzy odbywa się w obecności kontrolującego.
- ➢ W przypadku zdjęcia, kasowania oraz niszczenia znaków akcyzy, naniesionych na wyroby winiarskie, naczelnik urzędu celno-skarbowego może odstąpić od wymogu obecności kontrolującego podczas tych czynności, biorąc pod uwagę ryzyko.
- ➢ podmiot informuje właściwego naczelnika urzędu celno-skarbowego, co najmniej na 3 dni przed zamierzonym zdjęciem, zniszczeniem lub kasowaniem, o planowanym terminie przeprowadzenia tych czynności oraz o rodzaju i ilości zdejmowanych, niszczonych lub kasowanych znaków akcyzy.

52. Omów dokumenty mające znaczenie dla kontroli celno-skarbowej w zakresie urządzania i prowadzenia gier.

- ➢ Dokumentami mającymi znaczenie dla kontroli są:
  - dokumenty wydawane, zatwierdzane lub poświadczane przez organy Krajowej Administracji Skarbowej:
    - decyzje, w tym koncesje i zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier hazardowych,
    - postanowienia,
    - regulaminy,
    - poświadczenia rejestracji automatów lub urządzeń do gier lub urządzeń losujących,
    - ewidencje imiennych zaświadczeń o uzyskanej wygranej,
    - ewidencje wypłaconych (wydanych) wygranych,
    - protokoły;
    - ewidencja napiwków
  - decyzje i postanowienia wydawane przez inne organy;
  - pisemne zaświadczenia o odbyciu szkolenia,
  - dokumenty potwierdzające dokonanie zabezpieczenia finansowego;

53. Na czym polega (zasady) kontrola celno-skarbowa w zakresie gier hazardowych?

- ➢ Kontroli celno-skarbowej podlega m.in. przestrzeganie przepisów:
  - urządzanie i prowadzenie gier hazardowych, o których mowa w ustawie o grach hazardowych, a także zgodność tej działalności ze zgłoszeniem, udzieloną koncesją lub zezwoleniem oraz zatwierdzonym regulaminem,
  - w zakresie posiadania automatów do gier hazardowych,
- ➢ Ponadto kontroli celno-skarbowej podlega również produkcja i obrót automatami do gier hazardowych.
- ➢ Kontrola polega na:

- bezpośrednim uczestniczeniu kontrolującego w czynnościach związanych z działalnością objętą kontrolą;
- kontroli dokumentacji, dokumentów oraz urządzeń związanych z działalnością objętą kontrolą;
- kontroli prawidłowości i terminowości wpłat podatku od gier.

➢ 2. Kontrola, o której mowa w ust. 1 pkt 1, może polegać w szczególności na udziale kontrolującego w:
- otwarciu i zamknięciu stołów do gry w kasynie gry;
- obliczaniu rezultatów gier na stołach do gier i na automatach;
- obliczaniu przychodów z gier na automatach;
- rozliczeniu żetonów i pieniądza gotówkowego w kasynie gry.

54. Omów proces wykonywania Tymczasowego Zajęcia Ruchomości.

➢ Występuje jako dyrektywa w systemie (CKD, AIS)

➢ Należy sprawdzić wysokość zajęcia i czyja jest własność;

➢ Protokół TZR wysyła się do organu egzekucyjnego (maja 96h na wydanie decyzji)

➢ z chwilą podpisania protokołu zaczyna się bieg procesowy

➢ ustalany jest dozorca lub miejsce gdzie towar ma się znajdować

55. Omów procedurę nabycia sprawdzającego.

➢ Nabycie sprawdzające polega na nabyciu towarów lub usług w celu sprawdzenia wywiązywania się przez sprawdzanego z obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego, w zakresie:
- ewidencjonowania sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej;
- wydawania nabywcy paragonu fiskalnego.

➢ W toku nabycia sprawdzającego sporządza się:
- notatkę – jeżeli nie stwierdzono nieprawidłowości,
- protokół – jeżeli stwierdzono nieprawidłowości (brak ewidencjonowania, towar stanowi dowód), nabycie dotyczy usługi, sprawdzany odmówił zwrotu zapłaty i/lub przyjęcia towaru

PYTANIA DOPISANE DZIŚ (24.10)

56. W jaki sposób jest wykonywana kontrola znaków akcyzowych?
57. Omów system magazynu zamkniętego
58. Jakie dokumenty są potrzebne do kontroli wyrobów akcyzowych
59. Obrachunek normy i na jakiej podstawie i raz w roku

PRAWO KARNE

1. Proszę omówić kumulatywny zbieg przepisów (art. 7 Kodeksu karnego skarbowego) i wskazać jego praktyczne zastosowanie na jednym przykładzie.

➢ Sprawca swoim zachowaniem narusza kilka przepisów ustawy karnej, z których żaden z osobna wzięty nie wyczerpuje całej określonej znamionami zawartości czynu, dopiero wszystkie razem obejmują całość stanu faktycznego. W takim przypadku stosuje się karę najsurowszą.

2. **Proszę omówić idealny zbieg czynów zabronionych (art. 8 Kodeksu karnego skarbowego) i wskazać jego praktyczne zastosowanie na jednym przykładzie.**
    - Ten sam czyn będący przestępstwem skarbowym lub wykroczeniem skarbowym wyczerpuje zarazem znamiona przestępstwa lub wykroczenia określonego w przepisach innej ustawy, stosuje się każdy z tych przepisów. W takim przypadku stosuje się karę najsurowszą. (w związku z art. 11 kk)
3. **Wyjaśnij pojęcia „mała wartość" i „duża wartość" oraz skutki, jakie wywołują w prowadzonym postępowaniu przygotowawczym.**
    - Mała wartość – od 5-200-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia (tryb uprzywilejowany), wykroczenie skarbowe, dochodzenie, grzywna
    - Duża wartość - od 500-1000-krotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia, przestępstwo skarbowe, śledztwo
    - Wartości mają wpływ na formę prowadzenia (śledztwo lub dochodzenie)
4. **Proszę omówić pojęcia „zbrodnia" i „występek" oraz podać po jednym przykładzie zbrodni i występku.**
    - Zbrodnia to czyn zabroniony zagrożony karą pozbawienia wolności na czas nie krótszy od lat 3 albo karą surowszą. Np. morderstwo.
    - Występek to czyn zabroniony zagrożony grzywną powyżej 30 stawek dziennych albo powyżej 5000 zl, karą ograniczenia wolności przekraczającą miesiąc albo karą pozbawienia wolności przekraczającą miesiąc. Np. przemyt celny.
5. **Proszę omówić pojęcia „przestępstwa skarbowego" (w tym typy przestępstw skarbowych) i „wykroczenia skarbowego" (w tym kryteria jego wyodrębnienia).**
    - Przestępstwo skarbowe – jest to czyn zabroniony przez kks pod groźbą kary grzywny w stawkach dziennych, kary ograniczenia wolności lub kary pozbawienia wolności.
    - Wykroczenie skarbowe – jest to czyn zabroniony przez kks pod groźbą kary grzywny określonej kwotowo, jeżeli kwota uszczuplenia albo wartość przedmiotu czynu nie przekracza pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia w czasie jego popełnienia.
6. **Proszę omówić znamiona przestępstwa z art. 12a i art. 14 ustawy z dnia 2 marca 2001 r. „o wyrobie alkoholu etylowego oraz wytwarzaniu wyrobów tytoniowych".**
    - Znamiona: wyrabianie, oczyszczanie, skażanie lub odwadnianie alkoholu etylowego lub wytwarzanie wyrobów tytoniowych.
7. **Proszę omówić znamiona przestępstwa z art. 55 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. „o przeciwdziałaniu narkomanii".**
    - Znamiona: przywóz, wywóz, przewóz, wewnątrzwspólnotowe nabycie lub wewnątrzwspólnotowa dostawa środków odurzających, substancji psychotropowych, nowych substancji psychoaktywnych lub słomy makowej.
8. **Proszę omówić znamiona czynu zabronionego z art. 54 Kodeksu karnego skarbowego (uchylania się od opodatkowania).**

- Znamiona: uchylanie się od opodatkowania, nie ujawnianie właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składanie deklaracji.

9. **Proszę omówić znamiona czynu zabronionego z art. 56 Kodeksu karnego skarbowego (oszustwo podatkowe).**
   - Znamiona: składanie organowi podatkowemu, innemu uprawnionemu organowi lub płatnikowi deklaracji lub oświadczenia, podaje nieprawdę lub zataja prawdę albo nie dopełnianie obowiązku zawiadomienia o zmianie objętych w nim danych.
10. **Proszę omówić znamiona czynu zabronionego z art. 86 Kodeksu karnego skarbowego (przemyt celny).**
    - Znamiona: nie dopełnianie ciążącego obowiązku celnego, przywóz z zagranicy lub wywóz za granicę towaru bez jego przedstawienia organowi celnemu lub niedokonanie zgłoszenia celnego.
11. **Proszę omówić znamiona czynu zabronionego z art. 87 Kodeksu karnego skarbowego (oszustwo celne).**
    - Znamiona: wprowadzanie w błąd organu uprawnionego do kontroli celnej.
12. **Omów różnice i podobieństwa pomiędzy paserstwem celnym (art. 91 kks) a paserstwem wyrobami akcyzowymi (art. 65 kks).**
    - Znamiona są takie same (kto nabywa, przechowuje, przewozi, przesyła lub przenosi towar/wyroby akcyzowe, lub pomaga w jego zbyciu, przechowuje lub pomaga w ukryciu), tylko odnoszą się do innych towarów.
13. **Omów definicje legalne z kodeksu karnego skarbowego: „należność publicznoprawna", „należna" i „uszczuplona należność publicznoprawna".**
    - Należność publicznoprawna – jest to należność państwowa lub samorządowa, będąca przedmiotem przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego. Np. podatek stanowiący budżet państwa czy należność celna.
    - Uszczuplona należność publicznoprawna czynem zabronionym jest to kwota do uiszczenia lub zdeklarowana do uiszczenia w całości lub części, od której zobowiązany uchylił się i nie zapłacił przez co naraził podatek na uszczuplenie.
    - Należna – kwota, którą należy zapłacić
14. **Omów pojęcie prawa karnego skarbowego „minimalne wynagrodzenie" i jego znaczenie dla tej dziedziny prawa.**
    - Minimalne wynagrodzenie to ustalona prawnie najniższa kwota, jaką pracodawca musi wypłacić pracownikowi za pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. W prawie skarbowym służy do ustalania kwot wartości (np. mała wartość, duża wartość).
15. **Wyjaśnij dlaczego przepisy materialne części szczególnej kodeksu karnego skarbowego są przepisami blankietowymi oraz podaj dwa przykłady tych przepisów.**
    - Przepisy materialne części szczególnej Kodeksu karnego skarbowego (KKS) są blankietowe, ponieważ odsyłają do innych ustaw, określających konkretne zachowania stanowiące przestępstwa lub wykroczenia skarbowe. Oznacza to, że sam KKS nie definiuje w pełni czynu zabronionego, ale odwołuje się do przepisów prawa

finansowego, podatkowego, celnego, dewizowego lub regulujących gry i zakłady wzajemne, które stanowią uzupełnienie opisu czynu.

16. **Podaj dwa przykłady przestępstw ściganych na wniosek, będących we właściwości naczelnika urzędu celno-skarbowego, i omów sposób postępowania funkcjonariusza w sytuacji jego ujawnienia.**
    - Własność przemysłowa (art. 305)
    - Prawa autorskie (art. 116)
    - Należy niezwłocznie zawiadomić osoby uprawnione do złożenia wniosku o ściganie oraz pouczyć o przysługującym jej uprawnieniu
17. **Wniosek o ściganie. Forma, treść, przyjęcie, termin złożenia, skutki niezłożenia wniosku.**
    - Może być złożony ustnie do protokołu lub pisemnie,
    - Wyraźne żądanie sprawcy,
    - W wyznaczonym przez organie terminie (zazwyczaj 7 dni),
    - Gdy pokrzywdzony nie złoży wniosku towar zostaje oddany a postępowanie umorzone.
18. **Cofnięcie wniosku o ściganie w postępowaniu przygotowawczym i postępowaniu sądowym oraz jego skutki dla prowadzonego postępowania.**
    - Wniosek może być cofnięty za zgodą prokuratora lub sądu.
    - Ponowne złożenie jest niedopuszczalne.
19. **Proszę wymienić finansowe organy postępowania przygotowawczego i omówić właściwość rzeczową jednego z nich.**
    - Finansowe organy postępowania przygotowawczego to:
        - Naczelnik US
        - Naczelnik UCS
        - Szef KAS.
    - Właściwość rzeczowa ustala się według przepisów określających zakres ich działania.
20. **Wymień cel postępowania przygotowawczego w sprawach o przestępstwa, przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe.**
    - Ustalenie czy czyn zabroniony został faktycznie popełniony oraz czy stanowi on przestępstwo,
    - Wykrycie i ujęcie sprawcy
    - Zebranie danych, śladów i dowodów,
    - Odzyskanie uszczuplonych należności (kks)
21. **Omów „czynności niecierpiące zwłoki" (art. 308kpk) i sytuacje, w których mogą być podjęte.**
    - Wystąpienie uzasadnionego podejrzenia popełnienia czynu zabronionego

- Pojawienie się wypadku niecierpiącego zwłoki, gdy istnieje realna obawa utraty, zniszczenia lub zniekształcenia dowodów czynu zabronionego.
- Może to być np.: przeszukanie i zatrzymanie rzeczy; oględziny; przesłuchanie osoby podejrzanej przed wydaniem postanowienia o przedstawieniu zarzutów
- Bez wydania postanowienia, czynności wszczynają postępowanie, 5 dni mogą trwać takie czynności.

22. Proszę omów interwenienta i jego status procesowy w postępowaniu przygotowawczym.

- Interwenient jest stroną , która zgłosiła roszczenie do przedmiotów podlegających przepadkowi. Może złożyć interwencje, która jest zgłaszana pisemnie lub ustnie do protokołu.

23. Osoba podejrzana, podejrzany – charakterystyka, status procesowy w postępowaniu przygotowawczym.

- Osoba podejrzana – istnieje uzasadnione prawdopodobieństwo, że mogła popełnić czyn zabroniony.
- Podejrzany – osoba, której do której wydano postanowienie o przedstawieniu zarzutów lub przedstawiono zarzuty

24. Pokrzywdzony – charakterystyka, status procesowy w postępowaniu przygotowawczym.

- Pokrzywdzony w osoba fizyczna lub osoba prawna, która wskutek przestępstwa poniosła szkodę, jest stroną postępowania. Dobro zostało naruszone. Może mieć pełnomocnika adwokata radcę prawnego

25. Zgłoszenie wniosku w przedmiocie udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (formy, termin złożenia, kto może go złożyć, warunki brzegowe).

- Wniosek może złożyć sprawca, który godzi się na karę, wina i okoliczności nie budzą wątpliwości, unika dzięki temu postępowania. Wniosek na piśmie lub ustnie do protokołu, może być złożony do czasu wniesienia aktu oskarżenia. Grzywna przepadek koszty.

26. Negocjacje w przedmiocie udzielenia zezwolenia na dobrowolne poddanie się odpowiedzialności (forma, warunki, przebieg).

- negocjacje polegają na tym, że sprawca uiścił należność publicznoprawną, zapłacił minimalną karę i zryczałtowane koszty postępowania, następnie dostaje informacje o tym, że musi zapłacić wyższą kare, wyższe koszty postępowania i przepadek towarów.

27. Omów warunki pozytywne i negatywne (przeszkody) dobrowolnego poddania się odpowiedzialności.

- Pozytywne: wina i okoliczności nie budzą wątpliwości, zapłacić podatek
- Negatywne: interwencja; czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolność, recydywa, grupa przestępczą, stałe źródło dochodów jeżeli sprzeciwia się interwenient,

28. Omów warunki pozytywne i negatywne (przeszkody) postępowania mandatowego w sprawach o wykroczenia skarbowe.

- Pozytywne: wina i okoliczności nie budzą wątpliwości
- Negatywne: przepadek; zbieg przepisów; czyn stanowi przestępstwo; nie uiszczono należności

29. Omów skutki odmowy przyjęcia mandatu w sprawach o wykroczenia i wykroczenia skarbowe.

- Wykroczenia – wniosek o ukaranie do sądu na zasady ogólnych w kks z kodeksu wykroczeń wniosek o ukaranie
- Wykroczenia skarbowe – wszczęcie postępowania przygotowawczego

30. Wymień rodzaje mandatów karnych w sprawach o wykroczenia i omów jeden z nich.

- Gotówkowy (w kk dla ludzi spoza UE).
- Kredytowany
- Zaoczny

31. Wymień rodzaje mandatów karnych w sprawach o wykroczenia skarbowe i omów jeden z nich.

- Gotówkowy (w kks dla ludzi z zagranicy; staje się prawomocny z chwilą uiszczenia grzywny funkcjonariuszowi, który ją nałożył).
- Kredytowany

32. Proszę omówić Tymczasowe Zajęcie Mienia Ruchomego (podstawy prawne, zakres, przesłanki, czas trwania). Podaj przykład zastosowania tej instytucji w praktyce.

- Tymczasowe zajęcie mienia ruchomego polega na zabezpieczeniu gotówki lub innych przedmiotów na poczet zabezpieczenia majątkowego, jeżeli istnieje uzasadniona obawa, że bez niego wykonanie orzeczenia będzie utrudnione lub niemożliwe. Istnieje również obawa, że może zostać usunięte. Po zabezpieczeniu mienia występujemy do prokuratora lub naczelnika UCS i on ma 7 dni na wydanie postanowienia o zabezpieczeniu majątkowym, jeżeli nie wyda informujemy pisemnie o upadku zajęcia i oddajemy rzeczy.

33. Omów elementy protokołu Tymczasowego Zajęcia Mienia Ruchomego.

- Numer sprawy,
- Oznaczenie organu
- Oznaczenie czynności
- Podstawy prawne czynności
- Czas i miejsce
- Wskazanie osób uczestniczących
- Datę sporządzenia protokołu
- Informację, czy czynność utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk

- Informację o udzielonych pouczeniach o prawach i obowiązkach
- Przebieg czynności
- Oświadczenia i wnioski jej uczestników
- Wydane w toku czynności postanowienia i zarządzenia
- Stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu czynności
- Podpisy osób biorących udział

34. Proszę omówić czynność procesową przeszukania (przesłanki, cele i rodzaje przeszukań, dokumenty uprawniające do dokonania przeszukania, zatwierdzenie czynności).

- Cele przeszukania: wykrycie lub zatrzymanie albo przymusowe doprowadzenie osoby podejrzanej; znalezienie rzeczy mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających zajęciu w postępowaniu karnym.
- Czynność ta może zostać dokonana pod warunkiem istnienia uzasadnionych podstaw do przypuszczenia, że osoba podejrzana lub rzeczy znajdują się w pomieszczeniach i innych miejscach.
- Co do zasady na polecenie prokuratora lub sądu. Może być na legitymacje lub nakaz kierownika jednostki.
- Zatwierdzenie 7 dni od czynności
- Protokół przeszukania
- Przeszukanie może być osoby, miejsca lub rzeczy.

35. Wymień osoby, które zgodnie z przepisami kodeksu postępowania karnego uczestniczą lub mogą uczestniczyć w przeszukaniu. W jakich sytuacjach są one dopuszczane do czynności przeszukania lub są przybrane.

- Prokurator, na polecenie sądu lub prokuratora naczelnik UCS, Policja
- Osoba, u której ma nastąpić przeszukanie; osoba przybrana przez prowadzącego czynności; osoba wskazana przez tego, u kogo dokonuje się przeszukania; osoba przywołana (np. sąsiad)

36. Omów elementy protokołu przeszukania.

- Numer sprawy,
- Oznaczenie organu
- Oznaczenie czynności
- Podstawy prawne czynności
- Czas i miejsce
- Wskazanie osób uczestniczących
- Datę sporządzenia protokołu

- Informację, czy czynność utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk
- Informację o udzielonych pouczeniach o prawach i obowiązkach
- Przebieg czynności
- Oświadczenia i wnioski jej uczestników
- Wydane w toku czynności postanowienia i zarządzenia
- Stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu czynności
- Podpisy osób biorących udział

37. Proszę omówić zatrzymanie rzeczy (przesłanki, cele i rodzaje zatrzymania, dokumenty uprawniające do dokonania zatrzymania, zatwierdzenie czynności).

- Zatrzymanie rzeczy powinno być dokonane:
  - Zgodnie z celem tej czynności;
  - W granicach niezbędnych do osiągnięcia celu tych czynności;
  - Przy zachowaniu należytej staranności;
  - W poszanowaniu prywatności i godności osób, których ta czynność dotyczy;
  - Bez wyrządzania niepotrzebnych szkód i dolegliwości.
- Protokół zatrzymania rzeczy, spis i opis rzeczy

38. Wymień rzeczy, które mogą stanowić dowód w sprawie (4 kategorie), podlegające zatrzymaniu rzeczy.

- 1. Rzeczy służące do popełnienia przestępstwa lub przeznaczone do tego celu
- 2. Rzeczy noszące ślady przestępstwa
- 3. Rzeczy pochodzące z przestępstwa
- 4. Rzeczy, które mogą pomóc w wykryciu sprawcy lub ustaleniu okoliczności przestępstwa, a także rzeczy, których posiadanie bez zezwolenia jest zabronione

39. Omów elementy protokołu zatrzymania rzeczy.

- Numer sprawy,
- Oznaczenie organu
- Oznaczenie czynności
- Podstawy prawne czynności
- Czas i miejsce
- Wskazanie osób uczestniczących
- Datę sporządzenia protokołu

- Informację, czy czynność utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk
- Informację o udzielonych pouczeniach o prawach i obowiązkach
- Przebieg czynności
- Oświadczenia i wnioski jej uczestników
- Wydane w toku czynności postanowienia i zarządzenia
- Stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu czynności
- Podpisy osób biorących udział

40. Zatrzymanie osoby (podstawy prawne, przesłanki, czas trwania zatrzymania, zażalenie).

- Osobę podejrzaną można zatrzymać, jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że popełniła ona przestępstwo, a zachodzi obawa ucieczki lub ukrycia się tej osoby. (art. 244kpk)
- Zatrzymany może w terminie 7 dni od zatrzymania złożyć zażalenie do prokuratora na sposób przeprowadzania czynności.
- Protokół z zatrzymania, informujemy prokuratora
- Jeżeli sąd nie wyda wniosku o tymczasowe aresztowanie, osobę zatrzymaną zwalnia się po dokonaniu czynności.

41. Wymień prawa osoby zatrzymanej.

- Zatrzymanego należy poinformować o przyczynach zatrzymania, o przysługujących mu prawach, a w tym: skorzystanie z pomocy adwokata lub radcy prawnego, korzystania z bezpłatnej pomocy tłumacza, do złożenia oświadczenia i odmowy złożenia oświadczenia, do otrzymania odpisu protokołu, dostępu do pierwszej pomocy medycznej, może poinformować bliskich.

42. Kiedy ustają przyczyny zatrzymania osoby.

- Brak dowodów na popełnienie przestępstwa
- Osoba została przesłuchana i nie ma podstaw do dalszego zatrzymania
- Sąd nie wydal wniosku o tymczasowe aresztowanie
- Upłynął czas zatrzymania (48h)
- Ustalono tożsamość i nie ma podstaw do jej dalszego przetrzymywania
- Zatrzymanie było prewencyjne i ustąpiły okoliczności zagrożenia

43. Omów elementy protokołu zatrzymania osoby.

- Numer sprawy,
- Oznaczenie organu
- Oznaczenie czynności

- Podstawy prawne czynności
- Czas i miejsce
- Wskazanie osób uczestniczących
- Datę sporządzenia protokołu
- Informację, czy czynność utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk
- Informację o udzielonych pouczeniach o prawach i obowiązkach
- Przebieg czynności
- Oświadczenia i wnioski jej uczestników
- Wydane w toku czynności postanowienia i zarządzenia
- Stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu czynności
- Podpisy osób biorących udział

44. Wyjaśnij znaczenie pojęcia: legalność, prawidłowość i zasadność zatrzymania osoby.

- Prokurator każdorazowo ocenia zasadność, legalność i zasadność zatrzymania osoby w postępowaniu przygotowawczym, zwracając uwagę na:
  - Istnienie przesłanek
  - Przestrzeganie terminów
  - Proporcjonalność czasu zatrzymania do potrzeb postępowania
  - Przestrzeganie uprawnień zatrzymanego
  - Prawidłowość udokumentowania zatrzymania i związanych z nim czynności w aktach głównych sprawy

45. Wskaż czynności, które funkcjonariusz musi podjąć w związku z zatrzymaniem osób.

- Informuje osobę o zatrzymaniu, jej przyczynach i obowiązku podporządkowania wydawanym poleceniom
- Sprawdza osobę
- Odbiera niebezpieczne przedmioty
- Ustala tożsamość osoby

46. Wskaż sytuacje, gdy osobę zatrzymaną należy poddać badaniom lekarskim.

- Gdy istnieje prawdopodobieństwo ze jest pod wpływem środków psychoaktywnych, alkoholu
- gdy informuje że się leczy
- gdy mówi ze się złe czuje

47. Omów sposób postępowania funkcjonariusza w sytuacji ujawnienia na terenie kraju w samochodzie kierowanym przez obywatela Białorusi dwóch toreb zawierających papierosy w paczkach bez znaków akcyzy.

-

48. Cele i rodzaje oględzin w postępowaniu przygotowawczym.

- Celem oględzin jest ujawnienie i zabezpieczenie śladów przestępstwa znajdujących się na miejscu zdarzenia, osobie lub rzeczy mogących mieć związek z czynem
- Miejsca, osób, rzeczy

49. Omów okoliczności ustawienia obrońcy z wyboru w postępowaniu przygotowawczym.

-

50. Omów okoliczności ustawienia obrońcy z urzędu w postępowaniu przygotowawczym.

-

51. Wymień elementy opisu czynu i kwalifikacji prawnej oraz jej znaczenia dla prowadzonego postępowania przygotowawczego.

- Okoliczności faktyczne: Szczegółowe opisanie zdarzenia, w tym co, gdzie, kiedy i jak miało miejsce
- Znamiona przestępstwa: Ujawnienie cech czynu, które muszą być spełnione, aby można go było zakwalifikować jako przestępstwo
- Czas i miejsce popełnienia: Określenie czasu i miejsca, w którym doszło do przestępstwa
- Osoba pokrzywdzona: Wskazanie osoby, która poniosła szkodę w wyniku przestępstwa

elementy miejsce, czas, opis czynu, kwalifikacja czynu

Miejsce określić ustalić właściwość organu który będzie nadzorował albo prowadził

52. Omów sytuacje, w których należy wezwać tłumacza w postępowaniu przygotowawczym.

- Jeżeli osoba nie włada w wystarczającym stopniu językiem polskim.

53. Omów etapy przesłuchania świadka w postępowaniu przygotowawczym.

- Ustalenie tożsamości
- Poinformowanie o celu przesłuchania
- Pouczenie
- Etap spontanicznej wypowiedzi
- Etap szczegółowych pytań i odpowiedzi (uzupełnienie wypowiedzi, wyjaśnienia wypowiedzi)
- Etap czynności końcowych (zapoznanie się z protokołem, poprawki, podpisanie)

54. Omów sytuacje, w których świadek ma prawo odmówić złożenia zeznań i uchylić się od udzielenia odpowiedzi na pytania.

- Gdy jego odpowiedz narazi na odpowiedzialność siebie lub jego rodziny na przestępstwo lub przestępstwo skarbowe

55. Omów elementy protokołu przesłuchania świadka.

- Numer sprawy,
- Oznaczenie organu
- Oznaczenie czynności
- Podstawy prawne czynności
- Czas i miejsce
- Wskazanie osób uczestniczących
- Datę sporządzenia protokołu
- Informację, czy czynność utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk
- Informację o udzielonych pouczeniach o prawach i obowiązkach
- Przebieg czynności
- Oświadczenia i wnioski jej uczestników
- Wydane w toku czynności postanowienia i zarządzenia
- Stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu czynności
- Podpisy osób biorących udział

56. Omów elementy przesłuchania podejrzanego w postępowaniu przygotowawczym.

- Swobodna rozmowa
- Ustalenie tożsamości
- Pouczenie
- Poinformowanie o celu przesłuchania, zarzut postanowienie
- **Czy przyznaje się do popełniania czynu**
- Etap swobodnej wypowiedzi wypowiedzi
- Etap szczegółowych pytań i odpowiedzi (uzupełnienie wypowiedzi, wyjaśnienia wypowiedzi)
- Pytania
- Zakończenie (zapoznanie się z protokołem, poprawki, podpisanie)

57. Wymień podstawowe uprawnienia i obowiązki podejrzanego w postępowaniu karnym.

- Może korzystać z pomocy, tłumacza, odmowy skalania wyjaśnień, zapoznania się z aktami
- Składanie wniosków dowodowych

- Obowiązki: stawiennictwo na wezwanie, zawiadomienie o zmianie adresu zamieszkania, poddanie się badaniom i oględzinom

58. Omów sposób postępowania, gdy podejrzany w trakcie przesłuchania złoży oświadczenie „leczę się psychiatrycznie".

-

59. Instytucja przedstawienia zarzutów (formy przedstawienia zarzutów, skutki przedstawienia zarzutów w prowadzonym postępowaniu, organy stosujące, sytuacje przedstawienia zarzutów).

- Formy przedstawienia zarzutów: zwykła (dane zebrane w toku uzasadniają dostateczne podejrzenie) i uproszczona (art. 308 czynności niecierpiące zwłoki)
- osoba podejrzana staje się podejrzanym
- funkcjonariusz i prokurator

60. W jakich sytuacjach następuje zmiana lub uzupełnienie zarzutów w postępowaniu przygotowawczym. Proszę podać jeden przykład.

- Uzupełnienie zarzutów – jeżeli ustalono, że podejrzany oprócz czynu, który mu zarzucono dopuścił się jeszcze innego czynu lub czynów
- Zmiana zarzutów – jeżeli ustalono, że podejrzanemu należy zarzucić ten sam czyn ale w zmieniony w istotny sposób postaci; ten sam czyn ale z surowszego przepisu; inny czyn niż ten, który mu zarzucono.

61. Omów elementy protokołu przesłuchania podejrzanego.

- Numer sprawy,
- Oznaczenie organu
- Oznaczenie czynności
- Podstawy prawne czynności
- Czas i miejsce
- Wskazanie osób uczestniczących
- Datę sporządzenia protokołu
- Informację, czy czynność utrwala się za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk albo obraz i dźwięk
- Informację o udzielonych pouczeniach o prawach i obowiązkach
- Przebieg czynności
- Oświadczenia i wnioski jej uczestników
- Wydane w toku czynności postanowienia i zarządzenia
- Stwierdzenie innych okoliczności dotyczących przebiegu czynności

- Podpisy osób biorących udział

62. Wymień przesłanki objęcia przez prokuratora nadzorem dochodzenia w sprawach o przestępstwa skarbowe.

- Prokurator może objąć nadzorem dochodzenie w sprawach o przestępstwa skarbowe, gdy zachodzą przesłanki określone w art. 151c Kodeksu karnego skarbowego, a także gdy wymaga tego waga lub zawiłość sprawy.

Trans. Drog to komercyjny przewóz osób rzeczy lub osoób pow 3.5 w krajowym w miedzy na 2.5 tony Niezarokowy do 9 osób z kierowcą